

题型分布：

单选：50 道。

多选：20 道。

情景题(7-8 个材料)：30 道题(单选、多选)。

违法是行政案件；犯罪是刑事案件。

行政机关：政府组成部门。(一般叫 XX 局，省级叫 XX 厅，国家级叫 XX 部)

行政处罚：行政机关对外部的行为。(不服的可以行政诉讼、行政复议、国家赔偿。)

行政处分：行政机关对内部的行为。(只有六种：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。)

强制隔离戒毒(两年)、收缴、追缴都属于行政处理措施，不是行政强制措施。

在行政案件中：公安派出所、依法具有独立执法主体资格的公安机关业务部门(交警队)以及出入境边防检查站可以称之为公安机关，但是在刑事案件中则不能。

备注：刑警大队、治安大队不是公安机关。在行政案件中派出所可以称为公安机关，在刑事案件中不算。

行政案件由违法行为地的公安机关管辖。由违法行为人居住地公安机关管辖更为适宜的，可以由违法行为人居住地公安机关管辖，但是涉及卖淫、嫖娼、赌博、毒品的案件除外。

需要向有关单位和个人调取证据的，经公安机关办案部门负责人批准，而不是公安机关负责人批准。

刑事案件转为行政案件，所有证据都能使用。对于行政案件中搜集的证据能否作为刑事案件的证据使用，如果是言辞证据(如笔录)，不可以，办案部门要重新收集；如果是书证、物证、视听资料、电子数据，可以作为证据使用。

聋哑人可以作证。

安全检查和调查取证中的检查不一样，安全检查是一种即时性检查，是为了保护有关人员安全，不是为了调查取证，不需要开具检查证。

限制公民人身自由的行政强制措施应当告知当事人家属。

为维护社会秩序，人民警察对有违法嫌疑的人员，经表明执法身份后，可以当场盘问、检查。对当场盘问、检查后，不能排除其违法嫌疑，依法可以适用继续盘问的，可以将其带至公安机关，经公安派出所负责人批准，对其继续盘问。对违反出境入境管理的嫌疑人依法适用继续盘问的，应当经县级以上公安机关或者出入境边防检查机关负责人批准。

继续盘问的时限一般为十二小时(派出所负责批准)；对在十二小时以内确实难以证实或者排除其违法犯罪嫌疑的，可以延长至二十四小时(县级以上公安机关值班负责人批准)；对不讲真实姓名、住址、身份，且在二十四小时以内仍不能证实或者排除其违法犯罪嫌疑的，可以延长至四十八小时。(县级以上公安机关主管负责人)

备注：不能直接从十二小时延长至四十八小时。

对恐怖活动嫌疑人实施约束措施，期限不得超过三个月。

受案主体：县级公安机关。

被移送案件的公安机关，如果认为案件不属于自己的管辖范围，应当与移送单位协商或者报请共同的上级公安机关决定。不得自行再次移送。

接受证据：一个警察带一个辅警，必须全程录音录像。出具接受证据清单。

调取证据：最少两个民警。调取证据通知书。

对发现或者受理的案件暂时无法确定为刑事案件或者行政案件的，可以按照行政案件的程序办理。在办理过程中，认为涉嫌构成犯罪的，应当按照刑事案件程序规定办理。

备注：行政案件涉嫌犯罪，是将行政案件转为刑事案件办理，而不是撤销行政案件。

询问违法嫌疑人，可以到违法嫌疑人住处或者单位进行，也可以将违法嫌疑人传唤到其

所在市、县内的指定地点进行。(禁止异地传唤：甲在 A 市犯罪逃到 B 市，只能传唤到 B 市)

询问笔录：行政案件应在询问笔录上逐页签名或者捺手印；刑事案件应在询问笔录上逐页签名和捺手印。

办案人民警察应当在询问笔录上签名，翻译人员应当在询问笔录的结尾处签名。询问时，可以(非必须)全程录音、录像。

询问被侵害人或者其他证人，可以在其提出的地点进行。

需要传唤违法嫌疑人接受调查的，经公安派出所、县级以上公安机关办案部门或者出入境边防检查机关负责人批准，使用传唤证传唤。对现场发现的违法嫌疑人，人民警察经出示人民警察证，可以口头传唤。(回去不需要补传唤证)

公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。

公安机关应当将传唤的原因和处所通知被传唤人家属。

使用传唤证传唤的，违法嫌疑人被传唤到案后和询问查证结束后，应当由其在传唤证上填写到案和离开时间并签名。口头传唤时也写，因为没有传唤证，所以写在笔录上。

询问查证的时间不得超过八小时；案情复杂，违法行为依法可能适用行政拘留处罚的，询问查证时间不得超过二十四小时。

询问查证的时间，是指从被传唤人到案开始至离开询问地点为止。

检查时，应当出示人民警察证和县级以上公安机关开具的检查证。对确有必要立即进行检查的，人民警察经出示人民警察证，可以当场检查。(事后不需要补检查证)

当场检查不补证；口头传唤不补证。

检查场所时，应当有被检查人或者见证人在场。

《治安管理处罚法》：被检查人和见证人在场。

需要聘请本公安机关以外的人进行鉴定的，应当经公安机关办案部门负责人批准后，制作鉴定聘请书。

鉴定人鉴定后，应当出具鉴定意见(不是鉴定结论)。鉴定意见应当附有鉴定机构和鉴定人的资质证明或者其他证明文件。

多人参加鉴定，对鉴定意见有不同意见的，应当注明，不能少数服从多数。

对经审查作为证据使用的鉴定意见，公安机关应当在收到鉴定意见之日起五日内将鉴定意见复印件送达违法嫌疑人和被侵害人。违法嫌疑人和被侵害人对鉴定意见有异议的，可以在收到鉴定意见复印件之日起三日内提出重新鉴定的申请，经县级以上公安机关批准后，进行重新鉴定。(不批准的话，三日内书面通知被申请人。)

同一行政案件的同一事项重新鉴定以一次为限。

公安机关认为必要时，也可以直接决定重新鉴定。

重新鉴定，公安机关应当另行指派(内部)或者聘请鉴定人(外部)。

鉴定费用由公安机关承担，但当事人自行鉴定的除外。

暂扣是行政处罚；扣留、扣押是行政强制措施。

对于被侵害人或者善意第三人合法占有的财产不进行扣押或者扣留，而进行登记。例如：A 用棍子殴打了 B，扔掉棍子后被 C 捡到。则对作案工具棍子进行登记。

在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，经公安机关办案部门负责人批准，可以先行登记保存。先行登记保存期间，证据持有人以及其他人员不得损毁或者转移证据。对先行登记保存的证据，应在七日内作出处理决定，逾期不作出处理决定的，视为自动解除。

登记根据的是治安管理处罚法；针对好人；期间可以正常使用；不需要审批。

先行登记保存根据的是行政处罚法；针对坏人；期间停止使用；需要公安机关办案部门负责人批准。

扣押、扣留、查封期限为三十日，情况复杂的，经县级以上公安机关负责人批准，可以

延长三十日。

公安机关对恐怖活动嫌疑人的财产采取冻结措施的,应当经县级以上公安机关负责人批准,向金融机构交付冻结通知书,在三日内向恐怖活动嫌疑人交付冻结通知书。

冻结期限为两个月,情况复杂,经上一级公安机关负责人批准的,可以延长一个月。

办理行政案件需要异地公安机关协作的,应当制作办案协作函件。

紧急情况下,可以将办案协作函件和相关的法律文书传真或者通过执法办案信息系统发送至协作地公安机关,协作地公安机关应当及时采取措施。

协作地公安机关依照办案地公安机关的要求,依法履行办案协作职责所产生的法律责任,由办案地公安机关承担。

在作出下列行政处罚决定之前,应当告知违法嫌疑人有要求举行听证的权利:

(1)责令停产停业。

(2)吊销许可证或者执照。

(3)较大数额罚款。

(4)法律、法规和规章规定违法嫌疑人可以要求举行听证的其他情形。

前款第三项所称“较大数额罚款”,是指对个人处以二千元以上罚款,对单位处以一万元以上罚款,对违反边防出境入境管理法律、法规和规章的个人处以六千元以上罚款。

《行政处罚法》:公安机关在没收较大数额违法所得、没收较大价值违法财物、责令关闭前应当组织听证。

听证由公安机关法制部门组织实施。

依法具有独立执法主体资格的公安机关业务部门以及出入境边防检查站依法作出行政处罚决定的,由其非本案调查人员组织听证。

违反治安管理行为在六个月内没有被公安机关发现,其他违法行为在二年内没有被公安机关发现的,不再给予行政处罚。涉及公民身体健康安全、金融安全且有危害后果的行为在五年内没有被公安机关发现的,不再给予行政处罚。

对违法行为人的同一个违法行为,不得给予两次以上罚款的行政处罚。

不满十四周岁的人有违法行为的,不予行政处罚。但是应当责令其监护人严加管教,并在不予行政处罚决定书中载明。已满十四周岁不满十八周岁的人有违法行为的,从轻或者减轻行政处罚。(已满十四周岁是指过了十四周岁生日的第二天。)

刑事案件有应当从轻、减轻或者不予处罚的情况;而根据《治安管理处罚法》是减轻或者不予,没有从轻。

盲人或者又聋又哑的人违反治安管理的,可以从轻、减轻或者不予行政处罚;醉酒的人违反治安管理的,应当给予处罚。

行政拘留处罚合并执行的,最长不超过二十日。(单独拘留最长 15 日)

行政拘留处罚完毕前,发现违法行为人有其他违法行为,公安机关依法作出行政拘留决定的,与正在执行的行政拘留合并执行。

拘留天数=a(拘留天数)+b(新违法行为拘留天数)-c(已经执行完天数),如果 $a+b \geq 20$, 则为 $20-c$ 。

例如甲犯 A 罪处罚十五天,五天后发现甲也犯了 B 罪也判处十五天,则一共三十天,但最长不超过二十天,所以处罚二十天,已经处罚了五天,所以还剩十五天。

限制人身自由一日,折抵执行行政拘留一日。

违法行为人具有下列情形之一,依法应当给予行政拘留处罚的,应当作出处罚决定,但不送拘留所执行:

(1)已满十四周岁不满十六周岁的。

(2)已满十六周岁不满十八周岁,初次违反治安管理或者其他公安行政管理的。

备注：第二次违反但第一次违反超过追诉时效且未被发现的，算初次违反；第二次违反但第一次违反没有超过追诉时效但未被发现的，不算初次违反。

(3)七十周岁以上的。

(4)孕妇或者正在哺乳自己婴儿的妇女。

减轻处罚的适用：

(1)法定处罚种类只有一种，在该法定处罚种类的幅度以下减轻处罚。

(2)法定处罚种类只有一种，在该法定处罚种类的幅度以下无法再减轻处罚的，不予处罚。

(3)规定拘留并处罚款的，在法定处罚幅度以下单独或者同时减轻拘留和罚款，或者在法定处罚幅度内单独拘留。(不能单处罚款或者不处罚。)

(4)规定拘留可以并处罚款的，在拘留的法定处罚幅度以下减轻处罚；在拘留的法定幅度以下无法再减轻处罚的，不予处罚。

公安机关办理治安案件的期限，自受理之日起不得超过三十日(不能说一个月，因为有的二十八天有的三十一天)，案情重大、复杂的，经上一级公安机关批准，可以延长三十日。

为了查明案情进行鉴定的期间，行政案件中所有的鉴定都不计入办案期限，刑事案件只有精神病不计入，其他的都计入办案期限。

违法嫌疑人不讲真实姓名、住址，身份不明，但只要违法事实清楚、证据确实充分的，可以按其自报的姓名并贴附照片作出处理决定，并在相关法律文书中注明。

确有违法行为但有依法不予行政处罚情形的，作出不予行政处罚决定。对违法所得，应当予以收缴或者追缴。(不能没收，因为没收属于行政处罚)

治安案件有被侵害人的，公安机关应当在作出不予行政处罚或者处罚决定之日起二日内将决定书复印件送达被侵害人。无法送达的，应当注明。

治安管理处罚由县级以上人民政府公安机关决定，行政拘留处罚是治安管理处罚的一种，由县级以上公安机关决定，其中警告、五百元以下的罚款可以由公安派出所决定。依法应当对违法行为人予以行政拘留的，公安派出所应当报其所属的县级以上公安机关决定。

对县级以上的各级人民代表大会予以行政拘留的，作出处罚决定前应当经该级人民代表大会主席团(开会期间)或者人民代表大会常务委员会(闭会期间)许可。非限制人身自由的行政处罚，比如警告、罚款，不需要报请许可。

对乡、民族乡、镇的人民代表大会代表予以行政拘留的，作出决定的公安机关应当立即报告乡、民族乡、镇的人民代表大会。

涉案财物的保管费用由作出决定的公安机关承担。

对查封的场所、设施、财物，可以委托第三人保管，第三人不得损毁或者擅自转移、处置。因第三人的原因造成的损失，公安机关先行赔付后，有权向第三人追偿。

对容易腐烂变质及其他不易保管的物品、危险物品，经公安机关负责人批准，在拍照或者录像后依法变卖或者拍卖，变卖或者拍卖的价款暂予保存，待结案后按有关规定处理。

对属于被侵害人或者善意第三人合法占有的财物，应当在登记、拍照或者录像、估价后及时返还，并在案卷中注明返还的理由，将原物照片、清单和领取手续存卷备查。

收缴、追缴是行政处理措施；扣押属于行政强制措施；没收属于行政处理措施。

收缴针对的是非法财物；追缴针对的是违法所得；扣押针对的是证据；没收可以是非法财物，也可以是违法所得。

收缴由县级以上公安机关决定。但是，违禁品，管制器具，吸食、注射毒品的用具以及非法财物价值在五百元以下且当事人对财物价值无异议的，公安派出所可以收缴。

追缴由县级以上公安机关决定。但是，追缴的财物应当退还被侵害人的，公安派出所可以追缴。

对收缴和追缴的财物，经原决定机关负责人批准：

(1)属于被侵害人或者善意第三人的合法财物，应当及时返还。

(2)没有侵害人的，登记在册，按照规定上缴国库或者依法变卖、拍卖后，将所得款项上缴国库。

(3)违禁品、没有价值的物品，或者价值轻微，无法变卖、拍卖的物品，统一登记在册后销毁。

(4)对无法变卖或者拍卖的危险物品，由县级以上公安机关主管部门组织销毁或者交有关厂家回收。

公安机关在依法作出强制执行决定或者申请人民法院强制执行前，应当事先催告被处理人履行行政处理决定。催告以书面形式送达。

依法作出要求被处理人履行排除障碍、恢复原状等义务的行政处理决定，被处理人逾期不履行，经催告仍不履行，其后果已经或者将危害交通安全的，公安机关可以代履行，或者委托没有利害关系的第三人代履行。代履行的费用由当事人承担。

申请人民法院强制执行前，公安机关应当催告被处理人履行义务，催告书送达十日后被处理人仍未履行义务的，公安机关可以向人民法院申请强制执行。

公安机关对人民法院不予受理强制执行申请、不予强制执行的裁定有异议的，可以在十五日内向上一级人民法院申请复议。

公安机关及其人民警察当场收缴罚款的，应当出具省级或者国家财政部门统一制发的罚款收据。对不出具收据的，被处罚人有权拒绝缴纳罚款。

对抗拒执行行政拘留的，可以使用约束性警械。

被处理人对行政处理决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处理决定不停止执行，但法律另有规定的除外。(下述即为特殊情况。)

被处罚人不服行政拘留处罚决定，申请行政复议或者提起行政诉讼的，可以向作出行政拘留决定的公安机关提出暂缓执行行政拘留的申请。

公安机关认为暂缓执行拘留不致发生社会危险，且被处罚人或者其近亲属提出符合条件的担保人，或者按每日行政拘留二百元的标准交纳保证金的，应当作出暂缓执行行政拘留的决定。

行政拘留并处罚款的，罚款不因暂缓执行行政拘留而暂缓执行。

暂缓执行行政拘留的担保人不履行担保义务，致使被担保人逃避行政拘留处罚执行的，公安机关可以对担保人处以三千元以下罚款，并对被担保人恢复执行行政拘留。

行政拘留最多十五天。

暂缓执行行政拘留的担保人履行了担保义务，但被担保人仍逃避行政拘留处罚执行的，或者被处罚人逃跑后，担保人积极帮助公安机关抓获被处罚人的，可以从轻或者不予行政处罚。

保证金应当由银行代收。在银行非营业时间，公安机关可以先行收取，并在收到保证金后的三日内存入指定的银行账户。

行政拘留处罚被撤销或者开始执行时，公安机关应当将保证金退还交纳人。

被决定行政拘留的人逃避行政拘留处罚执行的，由决定行政拘留的公安机关作出没收或者部分没收保证金的决定，行政拘留的决定机关应当将被处罚人送拘留所执行。

作出吊销公安机关发放的许可证或者执照处罚的，应当在被吊销的许可证或者执照上加盖吊销印章后收缴。被处罚人拒不缴销证件的，公安机关可以公告宣布作废。吊销许可证或

者执照的机关不是发证机关的，作出决定的机关应当在处罚决定生效后及时通知发证机关。

对外国人国籍的确认，以其入境时有效证件上所表明国籍为准。对无法查明国籍、身份不明的外国人，按照其自报的国籍或者无国籍人对待。

违法行为人享有外交特权和豁免权的外国人的，办案公安机关应当将其身份、证件及违法行为等基本情况记录在案，保存有关证据，并尽快将有关情况层报省级公安机关，由省级公安机关商请同级人民政府外事部门通过外交途径处理。

对享有外交特权和豁免权的外国人，不得采取限制人身自由和查封、扣押的强制措施。

办理涉外行政案件，应当使用中华人民共和国通用的语言文字。对不通晓我国语言文字的，公安机关应当为其提供翻译(公安机关承担请翻译人员的费用)；当事人通晓我国语言文字，不需要他人翻译的，应当出具书面声明。

经县级以上公安机关负责人批准，外国籍当事人可以自己聘请翻译，翻译费由其个人承担。

被驱逐出境的外国人，自被驱逐出境之日起十年内不准入境。

被遣送出境的人员，自被遣送出境之日起一至五年内不准入境。

发现不适宜快速办理的，转为一般案件办理，快速办理阶段收集的证据也可以使用。

调解时，可以由一名民警和一名辅警主持。

《治安管理处罚法》和《行政处罚法》是特别法和一般法的关系。

治安案件的管辖由国务院公安部门规定，国务院的公安部门为公安部。

治安处罚的种类：(1)警告。(2)罚款。(3)行政拘留。(4)吊销公安机关发放的许可证。

对违反治安管理的外国人，可以附加适用限期出境或者驱逐出境。

六个月内曾受过治安管理处罚或者一年内因同类违法行为受到两次以上公安行政处罚的，应当从重处罚。

有以下行为之一的，处警告或者二百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：扰乱单位秩序；扰乱公共场所秩序；扰乱公共交通工具秩序；妨碍交通工具正常行驶；破坏依法进行的选举秩序的。(注意：没有扰乱社会秩序这一说法)

聚众实施前款行为的，对首要分子处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。

因扰乱体育比赛秩序被处以拘留处罚的，可以同时责令其十二个月内不得进入体育场馆观看同类比赛；违反规定进入体育场馆的，强行带离现场。

寻衅滋事：不能调解；不能由派出所处罚；不适用简易程序；不适用快速办理。

大型群众性活动的安全许可：预计参加人数在一千人到五千人的，由活动所在地县级人民政府公安机关实施安全许可；五千人以上的，由活动所在地市级人民政府公安机关实施安全许可；跨省、自治区、直辖市举办大型群众性活动的，由国务院公安部门实施安全许可。

对经营场所违反安全规定的，先责令改正，拒不改正的，处五日以下拘留。

煽动、策划非法集会、游行、示威，不听劝阻的，处十日以上十五日以下拘留。

旅馆业的工作人员对住宿的旅客不按规定登记姓名、身份证件种类和号码的，或者明知住宿的旅客将危险物质带入旅馆不予制止的，处二百元以上五百元以下罚款。

房屋出租人将房屋出租给无身份证件的人居住的，或者不按规定等级承租人姓名、身份证件种类和号码的，处二百元以上五百元以下罚款。

对行政主体作出的行为不认可的，可通过以下方式救济：行政复议；行政诉讼；国家赔偿。

行政执行的依据：

(1)宪法：最高法律效力。

(2)法律：全国人大及其常委会制定发布的法律，效力仅仅低于宪法。

(3)行政法规：国务院根据宪法和法律发布的规范性文件，效力低于宪法和法律。

(4)地方性法规：省、自治区、直辖市和设区的市人民代表大会及其常务委员会发布的规范性文件。

(5)自治条例和单行条例：民族自治地区人民代表大会制度发布的规范性文件。

(6)行政规章：分为部门规章和地方政府规章。

(7)国际条约和协定。

(8)规范性文件。

娱乐场所应当将闭路电视监控录像资料留存 30 日备查；营业日志应当留存 60 日备查。

集会游行示威许可：集会、游行、示威的主管机关，是举行地的市、县公安局；经过两个以上区、县的，主管机关为所经过区、县的公安机关的共同上一级公安机关。

集会、游行、示威的负责人必须在举行日期的五日前向主管机关递交书面申请。主管机关收到申请书后，应当在申请举行日期的二日前，将许可或者不许可的决定书面通知其负责人。逾期不通知的，视为许可。

行政处罚追究时效：违法行为在两年内未被发现的不再给予行政处罚，涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年。

适用治安管理处罚法的治安处罚，追究时效是六个月。

公安机关法制部门是办理国家赔偿的主管部门。

国家赔偿可以在申请行政复议或者提起行政诉讼时一并提出。

对有故意或者重大过失的工作人员，依法给予处分；构成犯罪的，相关机关应当依法追究刑事责任。

四、赔偿方式和标准

1.国家赔偿以支付赔偿金为主要方式，能够返还财产或者恢复原状的，予以返还财产或者恢复原状。

2.侵犯公民人身自由的，每日赔偿金按照国家上年度职工日平均工资计算。

3.侵犯公民生命健康权的，造成死亡的（掌握死亡情况即可），应当支付死亡赔偿金、丧葬费，总额为国家上年度职工年平均工资的二十倍。对死者生前扶养的无劳动能力的人，还应当支付生活费。

被扶养的人是未成年人的，生活费给付至十八周岁止；其他无劳动能力的人，生活费给付至死亡时止。

行政强制措施：拘传、刑拘、取保候审、监视居住、逮捕。

公安机关可以实施前四种。而第五种逮捕是由检察院批准，法院决定后，公安机关才可以去执行。

公安机关：对依法不追究刑事责任的不予立案，已经追究的撤销案件；对侦查终结应当起诉的案件，移送人民检察院审查决定；对不够刑事处罚的犯罪嫌疑人需要行政处理的，依法予以处理或者移送有关部门；对被判处有期徒刑的罪犯，在被交付执行刑罚前，剩余刑期在三个月以下的，代为执行刑罚；执行拘役、剥夺政治权利、驱逐出境。

公安机关属于行政机关；人民检察院和人民法院属于司法机关。

人民检察院是国家唯一的公诉机关。

人民法院属于司法机关，是国家的审判机关。

人民检察院是国家的法律监督机关，对刑事诉讼活动进行法律监督，

公安机关办理刑事案件，应当向同级人民检察院提请批准逮捕、移送审查起诉。

老六讲考点：回避的决定主体

案件类别	回避人员	决定主体
刑事案件	一般侦查人员	县级以上公安机关负责人
	县级以上公安机关负责人	同级人民检察院检察委员会
治安案件	办案人民警察	所属公安机关
	公安机关负责人	上一级公安机关

公安机关的负责人既包括公安机关的正职负责人；也包括公安机关的副职负责人。

第三十六条 当事人及其法定代理人对侦查人员提出回避申请的，公安机关应当在收到回避申请后二日以内作出决定并通知申请人；情况复杂的，经县级以上公安机关负责人批准，可以在收到回避申请后五日以内作出决定。

当事人及其法定代理人对县级以上公安机关负责人提出回避申请的，公安机关应当及时将申请移送同级人民检察院。

第三十七条 当事人及其法定代理人对驳回申请回避的决定不服的，可以在收到驳回申请回避决定书后五日以内向作出决定的公安机关申请复议。

侦查阶段只能聘请律师担任辩护人。

可以担任辩护人的人：(1)律师；(2)人民团体或者犯罪嫌疑人、被告人所在单位推荐的人；(3)犯罪嫌疑人、被告人的监护人、亲友。

人民陪审员和公职在职人员不能担任辩护人。

律师告知公安机关：律师执业证书+律师事务所证明+委托书或者法律援助公函。(会见三证验证过后，四十八小时以内安排会见。)

律师同在押或者被监视居住的犯罪嫌疑人会见、通信，除法律明确规定的情形外是不需要经过批准的。(针对危害国家安全犯罪案件、恐怖活动犯罪案件的，辩护律师应当向办案部门提出会见申请，办案部门应当在收到申请三日内，报经县级以上公安机关负责人批准，作出决定后，书面通知辩护律师。)

辩护律师会见犯罪嫌疑人时，公安机关不得监听，不得派员在场。(可以开摄像头进行监视)

测谎结论、警犬辨认等不能当做证据使用。

物证都是间接证据。

公安机关向有关单位和个人调取证据，应当经办案部门负责人批准，开具调取证据通知书。

人民警察既是侦查人员又是证人，出庭时，作为证人出庭优先。

第二节 立案

第一百七十八条 公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。

第一百七十九条 控告人对不予立案决定不服的，可以在收到不予立案通知书后七日以内向作出决定的公安机关申请复议；公安机关应当在收到复议申请后三十日以内作出决定，并将决定书送达控告人。

控告人对不予立案的复议决定不服的，可以在收到复议决定书后七日以内向上一级公安机关申请复核；上一级公安机关应当在收到复核申请后三十日以内作出决定。对上级公安机关撤销不予立案决定的，下级公安机关应当执行。

第一百八十二条 对人民检察院要求说明不立案理由的案件，公安机关应当在收到通知书后七日以内，对不立案的情况、依据和理由作出书面说明，回复人民检察院。公安机关作出立案决定的，应当将立案决定书复印件送达人民检察院。

人民检察院通知公安机关立案的，公安机关应当在收到通知书后十五日以内立案，并将立案决定书复印件送达人民检察院。

刑事没有强制传唤。

第二百一十八条 为了确定死因，经县级以上公安机关负责人批准，可以解剖尸体，并且通知死者家属到场，让其在解剖尸体通知书上签名。

第二百二十一条 为了查明案情，在必要的时候，经县级以上公安机关负责人批准，可以进行侦查实验。

进行侦查实验，应当全程录音录像，并制作侦查实验笔录，由参加实验的人签名。

第二百三十三条 对查封、扣押的财物、文件、邮件、电子邮件、电报，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、扣押，退还原主或者原邮电部门、网络服务单位；原主不明确的，应当采取公告方式告知原主认领。在通知原主或者公告后六个月以内，无人认领的，按照无主财物处理，登记后上缴国库。

市一级批准	冻结股权、保单权益
省一级批准	冻结上市公司股权的
县一级批准	其余均为县一级

第二百四十三条 冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等财产的期限为六个月。每次续冻期限最长不得超过六个月。

对于重大、复杂案件，经设区的市一级以上公安机关负责人批准，冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等财产的期限可以为一年。每次续冻期限最长不得超过一年。

第二百四十四条 冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。每次续冻期限最长不得超过二年。

第二百四十五条 冻结股权、保单权益或者投资权益的期限为六个月。每次续冻期限最长不得超过六个月。

第二百四十七条 对冻结的财产，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内通知金融机构等单位解除冻结，并通知被冻结财产的所有人。

对犯罪嫌疑人作精神病鉴定的时间不计入办案期限，其他鉴定时间都应当计入办案期限。

在刑事案件中，只有精神病的鉴定期间不计入办案期限；在行政案件中，所有的鉴定都不计入办案期限。

对严重危害社会的犯罪案件，依法可能判处七年以上有期徒刑的，可以采取技术侦查措施。

技术侦查措施是由设区的市一级以上公安机关负责技术侦查的部门实施的措施。

批准采取技术侦查措施的决定自签发之日起三个月以内有效。

技术侦查期限一次是三个月，可以延长，但是没有最长期限。(可以一直三个月三个月)

县级以上公安机关在自己管辖的地区内，可以直接发布通缉令；超出自己管辖的地区，应当报请有权决定的上级公安机关决定。

第十二节 侦查终结

第二百八十三条 侦查终结的案件，应当同时符合以下条件：

- (一) 案件事实清楚；
- (二) 证据确实、充分；
- (三) 犯罪性质和罪名认定正确；
- (四) 法律手续完备；
- (五) 依法应当追究刑事责任。

(摘文案)
不应追究刑事责任

侦查终结案件的处理，由县级以上公安机关负责人批准；重大、复杂、疑难的案件应当经过集体讨论。

侦查终结后，诉讼卷移送给人民检察院；侦察卷由公安机关存档备查。

第二百九十九条 对被判处死刑的罪犯，公安机关应当依据人民法院执行死刑的命令，将罪犯交由人民法院执行。

老六讲考点：法院：无罪或者免除刑事处罚、死刑立即执行、罚金、没收财产。

第三百条 公安机关接到人民法院生效的判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的判决书、裁定书以及执行通知书后，应当在一个月以内将罪犯送交监狱执行。

对未成年犯应当送交未成年犯管教所执行刑罚。

第三百零一条 对被判处有期徒刑的罪犯，在被交付执行刑罚前，剩余刑期在三个月以下的，由看守所根据人民法院的判决代为执行。

对被判处拘役的罪犯，由看守所执行。

有期徒刑最少六个月。

公安机关派出所执行剥夺政治权利。

第三百零二条 对被判处管制、宣告缓刑、假释或者暂予监外执行的罪犯，已被羁押的，由看守所将其交付社区矫正机构执行。

第三百零五条 对依法留看守所执行刑罚的罪犯，符合减刑条件的，由看守所制作减刑建议书，经设区的市一级以上公安机关审查同意后，报请所在地中级人民法院审核裁定。

第三百零六条 对依法留看守所执行刑罚的罪犯，符合假释条件的，由看守所制作假释建议书，经设区的市一级以上公安机关审查同意后，报请所在地中级人民法院审核裁定。

对罪犯暂予监外执行的，看守所应当提出书面意见，报设区的市一级以上公安机关批准，同时将书面意见抄送同级人民检察院。

对罪犯确有严重疾病，必须保外就医的，由省级人民政府指定的医院诊断并开具证明文件。

未成年人刑事案件必须有辩护人。

法定代理人可以代未成年犯罪嫌疑人行使诉讼权利。

未成年人犯罪的时候不满十八周岁，被判处五年有期徒刑以下刑罚的，公安机关应当依据人民法院已经生效的判决书，将该未成年人的犯罪记录予以封存。

犯罪嫌疑人在五年以内曾经故意犯罪的，不得作为当事人和解的公诉案件办理。

外国籍犯罪嫌疑人委托辩护人的，应当委托在中华人民共和国的律师事务所执业的律师。

对判处独立适用驱逐出境刑罚的外国人，由该外国人所在地的设区的市一级公安机关执行。

定罪量刑只能以刑法为标准，刑法以外的任何法律不能规定犯罪与刑罚。

行为在客观上虽然造成了损害结果，但是不是处于故意或者过失，而是由于不能抗拒或者不能预见的原因引起的，不是犯罪。

事前安装具有杀伤性的防卫装置的行为，一般认为属于正当防卫。

教唆他人犯罪，使他人犯罪意图从无到有，在他人已有犯罪意愿的情况下教唆他人犯罪，是帮助犯，而不是教唆犯。

3. 被教唆者应年满 14 周岁，如果被教唆者不满 14 周岁，思想不成熟，可以认为是教唆者操控了被教唆者，属于间接正犯，不成立共同犯罪。

绑架他人又杀害被绑架人的，以绑架罪论处。

拐卖妇女过程中强奸妇女的，仅定拐卖妇女罪。

二、追诉时效

(一) 概念：是刑法规定的追究犯罪人刑事责任的有效期限；在此期限内，司法机关有权追究犯罪人的刑事责任；超过了此期限，司法机关就不能再追究刑事责任。

(二) 追诉期限	
法定最高刑为不满 5 年有期徒刑的	经过 5 年
法定最高刑为 5 年以上不满 10 年有期徒刑的	经过 10 年
法定最高刑为 10 年以上有期徒刑的	经过 15 年
法定最高刑为无期徒刑、死刑的	经过 20 年。如果 20 年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

出于其他合法的或者不是以侵害户内人员的人身、财产为目的进入他人住宅，临时起意当场实施抢劫行为的，一般不能认定为入户抢劫。

多次抢劫是指抢劫三次以上。

持枪抢劫：(1)枪支必须是真枪。(2)必须让被害人感受到了枪支存在。

抢夺罪与抢劫罪的区别：(1)抢夺罪是公然取走他人的财物；抢劫罪是对人使用暴力。(2)抢夺罪的暴力程度是被害人来不及抗拒；抢劫罪的暴力程度是足以抑制被害人的反抗。(3)

(五) 飞车抢夺。对于飞车抢夺，一般以抢夺罪从重处罚。根据最高法、最高检的司法解释，具有下列情形之一的，应当以抢劫罪定罪处罚：

- (1) 夺取他人财物时因被害人不放手而强行夺取的；
- (2) 驾驶机动车逼挤、撞击或者强行逼倒他人夺取财物的；
- (3) 明知会致人伤亡仍然强行夺取并放任造成财物持有人轻伤以上后果的。

多次盗窃：两年内盗窃三次以上的。

对母体腹中的胎儿实施杀害行为不构成故意杀人罪。

自杀不构成故意杀人罪，教唆、帮助自杀的不构成故意杀人罪，但是逼迫他人自杀的，构成故意杀人罪。

以杀人为手段抢劫他人财物的，认定为抢劫的结果加重犯。

抢劫成功之后又实施了杀人行为，抢劫罪和故意杀人罪并罚。

奸淫幼女(不满 14 周岁)：无论被害幼女是否同意，只要行为人知道或者应当知道其为幼女并且与之发生性行为的，以强奸罪论处。

已满 14 周岁不满 16 周岁的人偶尔与幼女发生性关系，情节轻微、未造成严重后果的，不认为是犯罪。

五、负有照护职责人员性侵罪

(一) 对已满十四周岁不满十六周岁的未成年女性负有监护、收养、看护、教育、医疗等特殊职责的人员，与该未成年女性发生性关系的。

(二) 本罪与强奸罪的区别在于本罪是自愿发生性关系，强奸罪是强行发生性关系。

1. 强制猥亵罪的对象：年满 14 周岁的男性和女性。

2. 强制侮辱罪的对象：年满 14 周岁的女性（妇女）。

3. 猥亵儿童罪的对象：不满 14 周岁的男童和女童。

女性强奸男性的，不成立强奸罪，成立强制猥亵罪。

1. 故意伤害罪、故意杀人罪（转化犯）：非法拘禁过程中，使用暴力致人伤残、死亡的。

2. 非法拘禁罪（结果加重犯）：在非法拘禁过程中因为拘禁的行为本身过失致人重伤、死亡的，定非法拘禁罪。

为索取债务而非法扣押、拘禁他人，按照非法拘禁罪处理。如果索取的数额明显超出了债务，按照绑架罪处理。

绑架罪的既遂：完成了绑架的行为。

绑架罪的未遂：绑架过程中，绑错人质。

绑架过程中又当场劫取被害人随身携带的财物，同时触犯绑架罪和抢劫罪的，择一重罪处罚。

拐卖妇女、儿童三人以上的，加重处罚。

侮辱必须以公然的方式进行。

交通肇事罪是过失犯罪，要求发生严重后果。

重大责任事故罪是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。

六、不报、谎报安全事故罪

(一) 在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救的行为。

(二) 直接从事生产作业的人员不报告的，不追究刑事责任。

(二) 非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的认定：

1. 未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
2. 通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；
3. 承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；
4. 向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收公众存款或变相吸收公众存款。

(二) 信用卡诈骗罪的表现形式:

1. 使用伪造的信用卡, 或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
2. 使用作废的信用卡的。
3. 冒用他人信用卡的, 主要形式有:
 - (1) 拾得他人信用卡并使用的。
 - (2) 骗取他人信用卡并使用的。
4. 恶意透支。持卡人以非法占有为目的, 超过规定限额或者规定期限透支, 经发卡银行两次有效催收后超过 3 个月仍不归还的。

使用的须自己真实有效信用卡

盗窃信用卡并使用的, 构成盗窃罪; 抢劫信用卡并使用的, 构成抢劫罪。

如果购买物品的价格, 和正常价格相差不大的, 按强迫交易罪处罚; 差异较大的, 按抢劫罪处罚。

一、妨害公务罪

(一) 方式:

1. 以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务。
 2. 以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的。
 3. 在自然灾害和突发事件中, 使用暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责。
 4. 故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务, 虽未使用暴力, 但造成严重后果的行为。
1. 行为人冒充正在执行公务的人民警察“抓赌”、“抓嫖”, 收缴赌资或者罚款的行为, 构成犯罪的, 以招摇撞骗罪从重处罚; 在实施上述行为中使用“暴力或者暴力威胁”的, 以抢劫罪定罪处罚。
 2. 行为人冒充治安联防队员、辅警“抓赌”、“抓嫖”, 收缴赌资或者罚款的行为, 构成犯罪的, 以敲诈勒索罪定罪处罚; 在实施上述行为中使用“暴力或者暴力威胁”, 以抢劫罪定罪处罚。

违反国家规定私自销售彩票犯非法经营罪。

窝藏针对的是犯罪的人; 包庇针对的是犯罪事实。

错误的将面粉当成毒品贩卖的, 成立贩卖毒品罪(未遂)。

故意的将面粉当成毒品贩卖的, 成立诈骗罪。

组织卖淫罪, 其卖淫人员在三人以上。

因从事电信网络诈骗活动受过刑事处罚的人员, 设区的市级以上公安机关可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要, 决定自处罚完毕之日起六个月至三年以内不准其出境, 并通知移民管理机构执行。

(一) 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定, 利用电信网络技术手段实施诈骗, 诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的, 应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。

二年内多次实施电信网络诈骗未经处理, 诈骗数额累计计算构成犯罪的, 应当依法定罪处罚。

(四) 实施电信网络诈骗犯罪, 犯罪嫌疑人、被告人实际骗得财物的, 以诈骗罪(既遂)定罪处罚。诈骗数额难以查证, 但具有下列情形之一的, 应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”, 以诈骗罪(未遂)定罪处罚:

1. 发送诈骗信息五千条以上的, 或者拨打诈骗电话五百人次以上的;
2. 在互联网上发布诈骗信息, 页面浏览量累计五千次以上的。

电信网络诈骗犯罪不仅仅依据诈骗数额, 还可以依据拨打电话和发送信息数量来定罪量刑。

冒充国家机关工作人员实施电信网络诈骗犯罪，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

三人以上实施电信网络诈骗犯罪的，认定为诈骗犯罪集团。

认定恐怖活动组织和人员：**(1)**国家反恐怖主义工作领导机构；**(2)**有管辖权的中级人民法院。

涉及恐怖主义犯罪的人员，可以与普通刑事罪犯混合关押，也可以个别关押。

涉恐但不构成犯罪的人员，进行帮教。

只有涉恐人员且具有社会危险性的才进行安置教育。

安置教育的监督：人民检察院。

被决定安置教育的人员对决定不服的，可以向上一级人民法院申请复议。

安置教育的组织实施：省级人民政府。

安置教育机构应当每年对被安置教育人员进行评估，对于确有悔改表现，不致再危害社会的，应当及时提出解除安置教育的意见，报决定安置教育的中级人民法院作出决定。

对进入大型活动场所、机场、火车站、码头、公路长途客运站等的人员、物品和交通工具进行安全检查。发现违禁品和管制物品，应当予以扣留(注意不是扣押)并立即向公安机关报告。(扣留物品，不扣留人。)发现涉嫌违法犯罪人员，应当立即向公安机关报告。

海关、出入境边防检查机关发现恐怖活动嫌疑人员或者涉嫌恐怖活动物品的，应当依法扣留(人也扣留)，并立即移送公安机关或者国家安全机关。

第五十二条 公安机关调查恐怖活动嫌疑，经县级以上公安机关负责人批准，可

以查询嫌疑人员的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，可以采取查封、

扣押、冻结措施。查封、扣押、冻结的期限不得超过二个月，情况复杂的，可以

经上一级公安机关负责人批准延长一个月。

涉恐活动，在立案前就可以采取查封、扣押、冻结措施；而普通刑事案件在立案前只可以进行查询，立案后才可以实施一系列措施。

恐怖事件发生、发展和应对处置信息，由恐怖事件发生地的省级反恐怖主义工作领导机构统一发布。

住宿、长途客运、机动车租赁等业务经营者、服务提供者未对涉恐人员进行登记的，由主管部门处十万元以上五十万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款。(根据反恐主义法。)

有组织犯罪的罪犯刑满释放后，司法机关应当会同有关部门落实安置帮教等必要措施，促进其顺利融入社会。

利用网络实施的犯罪，符合法律规定的，应当认定为有组织犯罪。

公安机关核查黑社会性质组织犯罪线索，发现涉案财产有灭失、转移的紧急风险的，经设区的市级以上公安机关负责人批准，可以对有关涉案财产采取紧急止付或者临时冻结、临时扣押的紧急措施，期限不得超过四十八小时。

人民警察必须以宪法和法律为活动准则。

公安机关指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作。指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。(注意是指导而不是领导)

警械要先警告后使用；武器可以直接使用。

公安机关的人民警察因履行职责的紧急需要，经出示相应证件，可以优先乘坐公共交通工具，遇到交通阻碍时，优先通行。

县级以上人民政府公安机关，为预防和制止严重危害社会治安秩序的行为，可以在

一定的区域和时间，限制人员、车辆的通行或者停留，必要时可以实行交通管制。

县级以上人民政府公安机关，经上级公安机关和同级人民政府批准，对严重危害社会治安秩序的突发事件，可以根据情况实行现场管制。

警徽，是人民警察的象征和标志。由国徽、盾牌、长城、松枝组成。国徽是国家的标志和象征，表明人民警察是国家法律的捍卫者；盾牌是人民警察的象征，表明人民警察保卫人民的神圣职责；长城象征人民警察是维护社会秩序和国家安全的钢铁长城；松枝象征人民警察的品质和战斗意志。

警旗是人民警察队伍的重要标志，是人民警察荣誉、责任和使命的象征。由红蓝两色组成，红色为主色调，长方形，警徽居旗帜左上角。红色体现党对人民警察队伍的绝对领导、全面领导，彰显人民警察队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的政治本色；蓝色凸显人民警察的职业特征，代表人民警察对平安的守护。

人民警察的警用标志、制式服装和警械，其他个人和组织不得非法制造、贩卖，否则，进行没收，且处十五日以下拘留或者警告，可以并处违法所得五倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

人民警察因公伤残或者死亡的，其或者其家属享受现役军人同样的国家抚恤和优待。

人民警察违反规定使用武器、警械，构成犯罪的，依法追究刑事责任，尚不构成犯罪的，应当依法给予行政处分。(不是治安处罚)

符合使用警械条件，但是现场没有警械或者使用警械可能造成更为严重后果的，公安民警可以使用除武器以外的其他物品对违法犯罪行为人进行控制。

人民警察违法使用警械、武器，造成不应有的人员伤亡、财产损失，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分；对受到伤亡或者财产损失的人员，由该人民警察所属机关按照规定给予赔偿。

县级以上地方各级人民政府公安机关的督察机构为执法勤务机构，实行队建制。(比如 xx 大队就是执法勤务机构)

公安机关是人民民主专政的重要工具；人民警察是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量。(性质)

公安部在国务院领导下，主管全国的公安工作，是全国公安工作的领导、指挥机关。

县级以上地方人民政府公安机关和公安分局内设机构分为综合管理机构和执法勤务机构。

执法勤务机构实行队建制，称为总队、支队、大队、中队。

公安机关人民警察职务分为警官职务、警员职务和警务技术职务。

公安机关领导成员和内设综合管理机构警官职务由高至低为：省部级正职、省部级副职、厅局级正职、厅局级副职、县处级正职、县处级副职、乡科级正职、乡科级副职。

公安机关内设执法勤务机构警官职务由高至低为：总队长、副总队长、支队长、副支队长、大队长、副大队长、中队长、副中队长。

公安机关及其内设综合管理机构警员职务由高至低为：巡视员、副巡视员、调研员、副调研员、主任科员、副主任科员、科员、办事员。

公安机关内设执法勤务机构警员职务由高至低为：一级警长、二级警长、三级警长、四级警长、一级警员、二级警员、三级警员。

老六讲考点：警务套改后的职务序列

执法勤务警员序列（自低往高）	警务技术职务序列（自低往高）
1. 二级警员 2. 一级警员	警务技术员
1. 四级警长 2. 三级警长 3. 二级警长 4. 一级警长	1. 四级主管 2. 三级主管 3. 二级主管 4. 一级主管
1. 四级高级警长 2. 三级高级警长 3. 二级高级警长 4. 一级高级警长	1. 四级主任 2. 三级主任 3. 二级主任 4. 一级主任
1. 二级警务专员 2. 一级警务专员	1. 二级总监 2. 一级总监

县级以上地方人民政府公安机关正职领导职务的提名，应当事先征得上一级公安机关的同意；县级以上地方人民政府公安机关副职领导职务的任免，应当事先征求上一级公安机关的意见。

公安机关内设机构警官职务、警员职务的任免，由本公安机关按照干部管理权限决定或者报批。

公安分局领导成员职务以及公安派出所警官职务、警员职务的任免，由派出公安分局、公安派出所的公安机关决定。

拟以国务院名义授予荣誉称号的，由人社部审核后报国务院审批；拟授予全国公安系统一级英雄模范称号的，由人社部会同公安部审批；拟授予全国公安系统二级英雄模范称号的，由公安部依据国家有关规定审批。

对公安机关人民警察的处分由任免机关或者监察机关决定。

新时代公安队伍建设目标：革命化正规化专业化职业化。

公安铁军：铁一般的理想信念；铁一般的责任担当；铁一般的过硬本领；铁一般的纪律作风。

坚持党对公安工作的绝对领导，确保公安工作坚持正确政治方向；坚持总体国家安全观，把维护以政治安全、制度安全为核心的国家政治安全作为公安工作的根本着眼点和着力点。

坚持以人民为中心，忠实践行人民公安为人民的初心和使命。

新时代治警建警的总要求：对党忠诚、服务人民、执法工作、纪律严明。

公安机关肩负的新时代使命任务：坚决捍卫政治安全；全力维护社会安定；切实保障人民安宁。

公安机关内务建设必须坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警、从优待警。

增强四个意识：政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

坚定四个自信：道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

三个确保：确保绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。

两个责任：党委主体责任；纪委监督责任。

宪法宣誓应当悬挂中华人民共和国国旗和国徽。

人民警察宣誓应悬挂中华人民共和国国旗和中国人民警察警旗。

诺。公安机关人民警察誓词是：

我是中国人民警察，我宣誓：坚决拥护中国共产党的绝对领导，矢志献身崇高的人民公安事业，对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明，为捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁而英勇奋斗！

中国人民警察警歌：《人民公安向前进》。

公安民警退休的，可以保留一套常服和警衔、警号等警用标志作为纪念。

除工作需要或者眼疾外，不得佩戴有色眼镜。

除病理等因素外，公安民警不得剃光头。留长发的女性民警着装时应当束发，发辫不得过肩。

佩戴党员、团员徽章时，应当佩戴于警服左胸前警号正上方适当位置。
公安民警季节换装的时间和要求由设区的市级以上公安机关根据需要合理确定。
公安民警着装外出时，一般两人成行、三人成列。

第一百零四条 需要归档的涉密载体，应当按照要求立卷归档；不需要归档的涉密载体，应当认真履行清点、登记、审批手续后，按规定予以销毁。

公务员受组织部管理；事业编受人社局管理。

公安机关实行 24 小时值班备勤。

值班室保存监控不少于九十日。

值班备勤人员自值班备勤前 12 小时至值班备勤结束不得饮酒。

办案区的监控保存不少于九十日；其他区域的监控保存不少于三十日。

公安民警驾驶警车时，除工作需要外，应当按照规定穿着警服，持有机动车（电子）行驶证、机动车(电子)驾驶证和人民警察证。

中国人民警察警旗是人民警察队伍的重要标志。（警徽是人民警察的重要标志。）

法的本质最初表现为法的正式性(国家性)；法的本质其次反映为法的阶级性；法的本质最终体现为法的社会性(物质制约性)。

法体现的是统治阶级意志，也可能反应被统治阶级的愿望和要求。

法律体现的统治阶级的意志是反应统治阶级作为一个整体长远利益要求的意志因此并非个别统治者的意志，也不是个别统治者意志的简单相加。

法是调整人的行为的社会规范，法律只针对行动，不针对思想。

法律有两种基本方式：制定和认可。

宪法没有可诉性。

（三）当代中国正式法律渊源

1. **宪法**：作为根本大法，《宪法》具有最高法律效力。在司法实践中，宪法无法单独作为案件裁判依据。

2. **法律**：由全国人大制定和修改的刑事、民事、国家机构和其他方面的规范性文件（基本法律）；全国人大常委会制定和修改的规范性文件（普通法律）。

3. **行政法规**：国家最高行政机关即国务院所制定规范性文件，其法律地位和效力仅次于宪法和法律。

全人常可以对法律作出部分修改；香港和澳门基本法只能由全人大制定和修改。

4. 行政规章

（1）**部门规章**：国务院各部委根据法律和国务院行政法规、决定、命令制定、发布的规章。

（2）**地方政府规章**：省级、地级市级别的人民政府根据法律和国务院的行政法规制定发布的规章。

5. 地方性法规、民族自治法规

（1）**地方性法规**：省级、地级市级别的人大及其常委会，根据本行政区域的具体情况和实际需要，依法制定的在本行政区域内具有法的效力的规范性文件。

（2）**民族自治法规**：民族自治地方的人民代表大会有权依照当地民族的政治、经济和文化的特点，制定变通性质的自治条例和单行条例，但应报全国或省级人民代表大会常委会批准之后才生效。

制宪主体：人民；制宪机关：第一届全国人大第一次全体会议；

修宪机关：全国人大；释宪机关：全国人大常委会；

监督宪法实施机关：全国人大及其常委会。

人民代表大会制度是中华人民共和国的根本政治制度；社会主义制度是中华人民共和国的根本制度。

社会主义公共财产神圣不可侵犯；公民的合法的私有财产不受侵犯。

宪法没有规定生命权，但规定了继承权。

人民立场是中国共产党的根本政治立场，是马克思主义政党区别于其他政党的显著标志。

为人民谋幸福，是中国共产党人的初心。

坚持以人民为中心的发展思想，是习近平新时代中国特色社会主义思想的核心内容。

人民警察的忠诚，包括政治忠诚和行政忠诚。

政治忠诚是最高层次的忠诚，是人民警察忠诚的最高原则和最根本尺度。

政治忠诚是人民警察对党、国家、人民和法律的忠诚；行政忠诚是人民警察对所在组织和上级的忠诚。

坚持政治建警，全面从严治警。

人民警察的核心价值观：忠诚(灵魂)、为民(宗旨)、公正(价值追求)、廉洁(职业操守)。

三项纪律：(1)决不允许面对群众危难不勇为；(2)决不允许酗酒滋事；(3)决不允许进夜总会娱乐。

第二节 五条禁令

一、严禁违反枪支管理使用规定，违者予以纪律处分，造成严重后果的，予以辞退或者开除。

二、严禁携带枪支饮酒，违者予以辞退；造成严重后果的，予以开除。

三、严禁酒后驾驶机动车，违者予以辞退；造成严重后果的，予以开除。

四、严禁在工作时间饮酒，违者予以纪律处分；造成严重后果的，予以辞退或者开除。

五、严禁参与赌博，违者予以辞退；情节严重的，予以开除。

(三) 警察产生的条件：

经济条件：生产力的发展、私有制的产生

阶级条件：阶级矛盾和统治阶级内部矛盾的不可调和性

社会条件：维护统治秩序与惩罚犯罪的客观需要

政治条件：国家机器的形成

警察的基本职能：政治镇压职能和社会管理职能。

公安机关的基本职能：专政职能和民主职能。

二、专政职能和民主职能

种类	实质	对象	方式
专政职能	公安机关代表国家人民对专政对象实行的政治统治	敌对势力、敌对分子和严重的刑事犯罪分子	打击、镇压、制裁、改造、监督等
民主职能	保障人民享有国家主人翁的地位和人民的利益	人民	保护、教育、管理等

新中国成立之初的公安机关：中华人民共和国公安部。1949.10.19，中央人民政府任命罗瑞卿为公安部部长，杨奇清为副部长。11月1日，公安部开始正式办公，标志着公安部正式成立。

4.警旗。2020年8月习近平总书记向中国人民警察队伍授旗并致训词：对党

忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明。

周恩来同志曾指出：国家安危，公安系于一半。

公安机关是国家意志的忠实执行者；是国家治安行政机关；是国家刑事司法力量。
公安机关具有武装性质；解放军是武装力量。
公安机关的总任务是维护国家安全和社会稳定。

二、公安机关的基本任务：

1.维护国家安全；2.维护社会治安秩序和社会稳定；3.保护公民的人身安全
和人身自由；保护公共财产和个人合法财产；预防、制止和惩治违法犯罪活动。

三、新时代政法工作四大职责任务

维护国家政治安全	首要任务
确保社会大局稳定	基本任务
促进社会公平正义	核心价值追求
保障人民安居乐业	根本目标

新时代公安工作三大使命任务：1.坚决捍卫政治安全；2.全力维护社会安定；3.切实保障人民安宁。

公安工作是保卫国家安全和维护社会治安秩序的专门工作，是我国政府的行政行为。

公安工作的根本原则：坚持党对公安工作的绝对领导。

公安工作的根本路线：群众路线。

公安工作的基本方针：党委领导下的专门机关和广大群众相结合。

民事责任优先于行政责任、刑事责任。

（五）紧急避险。1. 因紧急避险造成损害的，由引起险情发生的人承担民事责任。
2. 危险由自然原因引起的，紧急避险人不承担民事责任，可以给予适当补偿。3.
紧急避险采取措施不当或者超过必要的限度，造成不应有的损害的，紧急避险人
应当承担适当的民事责任。

(六) 见义勇为。1. 因保护他人民事权益使自己受到损害的，由侵权人承担民事责任，受益人可以给予适当补偿。2. 没有侵权人、侵权人逃逸或者无力承担民事责任，受害人请求补偿的，受益人应当给予适当补偿。3. 因自愿实施紧急救助行为造成助人损害的，救助人不承担民事责任。

动物类型	归责原则	责任主体	免责事由
一般饲养的动物	相对无过错	饲养人或管理人	1. 被侵权人故意的，侵权人免责 2. 被侵权人重大过失的，可减轻
违规饲养	相对无过错	饲养人或管理人	被侵权人故意的，可以减轻责任
违禁饲养	绝对无过错	饲养人或管理人	无
动物园	过错推定	动物园	能够证明尽到管理职责

遗失物认领期限：遗失物自发布招领公告之日起一年内无人认领的，归国家所有。
殴打他人造成轻伤的属于刑事案件；轻微伤属于治安案件。
治安案件不立案；刑事案件才立案。

18、公安宝典第 69 页 从重处罚情况中，一年内因同类违法行为受到两次以上公安行政处罚，是第二次处罚从重还是第三次处罚从重？b 站上讲的时候是说第三次，小题狂刷 20 年国考 88 题讲的时候说是第二次从重。

解答：小题狂刷口误了，是第三次从重

3. 某日，西城派出所接到辖区内居民刘某报警，称丈夫张某对其实施家庭暴力。派出所民警到场后，了解到张某有酗酒恶习，经常酒后对妻子进行打骂，后经伤情鉴定，刘某的伤势尚不构成轻伤。对此，公安机关可采取的手段及措施有：(AD) (2018 年浙江省考)

- A. 依法对张某行政处罚
- B. 提供法律援助 (法律援助是法律援助机构的职责，不是公安机关职责)
- C. 向法院申请人身安全保护令 (人身安全保护令是当事人向法院申请，不是公安机关申请)
- D. 协助刘某就医

毒资和赌资是收缴；嫖资是追缴。

例题 3：法的预测作用是人们根据法律可以预先估计相互间将有怎样的行为以及行为的后果等从而对自己的行为作出合理的安排。以下选项可以体现法的预测作用的是：(2018-内蒙留置-74 题单选)

- A. 银行贷款给钱某购买商品房 (为什么银行可以贷款给钱某呢？因为银行预测到未来钱某能还得起钱)
- B. 高某酒后害怕开车被抓，雇佣了一名代驾 (指引作用)
- C. 甲因聚众赌博被公安机关行政拘留 (强制作用，其实还能体现出评价作用，因为做出了处罚)
- D. 微博名人李某因造谣、传谣被刑拘后，不少人开始认真审视自己的网络发言 (教育作用)

注意：一般题干里描述的是刑事案件的事，那就是宽严相济；如果题干里描述的是治安的事那就是教育与处罚相结合。要是选项里只提到教育，治安也行，刑事也行。
对党忠诚是建警之魂；服务人民是立警之本；执法工正是从警之基。

例：李某住在甲区，在乙区嫖娼后回家路过丙区时，被巡逻民警盘查，交代了自己嫖娼的事实。则：只有乙区公安机关可以管辖。

知识点：行政案件由违法行为地的公安机关管辖。由违法行为人居住地公安机关管辖更为适宜的，可以由违法行为人居住地公安机关管辖，但是涉及卖淫、嫖娼、赌博、毒品的案件除外。这四类情况不适用简易程序，不能当场处罚。

例：

15. 甲市居民周某因在乙市故意伤害他人，被乙市北区公安分局处十五日拘留，并处一千元罚款，周某不服处罚决定，提起行政诉讼并提出暂缓执行拘留的申请。经审查，该公安分局认为暂缓执行拘留不致发生社会危险，要求周某提供担保。下列周某的做法符合法律规定的是：（ ）

- A. 周某提出符合条件的担保人并按规定交纳保证金
- B. 周某提出由其到乙市出差的弟弟担任担保人
- C. 周某向北区公安分局交纳四千元保证金
- D. 周某让其近亲属向北区公安分局交纳三千元保证金

答：A 项，只能钱保或者人保二选一；B 项，其弟弟只是在乙市出差，没有固定住所和乙市户口；C 项，拘留十五日，每日二百元，则是三千元保证金。所以选 D。

例：

16. 某日，甲、乙发生纠纷，甲用铁管将乙打伤，乙到派出所报案，要求严惩甲。派出所传唤甲，甲无正当理由拒不接受调查，乙的伤情鉴定短时间内无法作出。下列对该案件说法正确的是（ ）

- A. 可先按照行政案件程序办理
- B. 对甲打人使用的铁管予以追缴
- C. 经县公安局领导批准对甲强制传唤
- D. 如乙鉴定为轻伤，应撤销行政案件后再立案侦查

答：面对暂时无法确定刑事还是行政案件的，可以先按行政案件处理。所以选择 A。B 项应该是收缴。C 项应该是派出所或者办案部门负责批准。D 项无需撤销，可直接把行政案件转为刑事案件即可。

备注：行政案件转刑事案件，不撤销；刑事案件转行政案件，撤销。行政案件中收集的证据：言词证据不可以使用，需要重新收集；书证物证可以使用。刑事案件中收集到的证据，行政案件都可以使用。

例：公安机关在查获的某盗窃团伙汽车内,发现用于吸毒的锡纸一卷、伪造的发票若干、盗窃后销赃所得现金 500 元。本案的涉案物品,应予以追缴的是()

- A.汽车
- B.用于吸毒的锡纸
- C.伪造的发票
- D.销赃所得现金 500 元

答：对于非法财物应该收缴，对于违法所得应该进行追缴。所以 B 和 C 错误，选择 D。

例：某县公安局治安大队办理一起赌博案件时，在调查结束后，办案民警书面告知违法行为人贾某公安机关对其拘留 10 日并处罚款 3000 元。此时，贾某依法可以提出的是(A)

- A.要求听证
- B.要求复议
- C.提起行政诉讼
- D.向信访部门申诉

答：对于告知、催告、调解，不可以行政复议和行政诉讼。

例：公安机关行政拘留的朱某某拒不提供其家属联系方式，致使无法通知其家属，根据有关规定，公安机关可以不予通知。上述情况应当在以下哪一法律文书中注明：(B)

- A.处罚告知笔录
- B.决定书附卷联
- C.家属通知书
- D.拘留回执

例：2019年1月1日起施行的《公安机关办理行政案件程序规定》进一步规范了公安机关办理行政案件程序。下列表述符合该规定的是()

- A.适用当场调解时，必须制作调解协议书
- B.经受送达人同意，可以采用微信等互联网通讯工具送达法律文书
- C.违法嫌疑人对违法事实和法律适用没有异议的行政案件，即可适用快速办理
- D.警务辅助人员可以在人民警察带领下进行询问、调解等工作但应当全程录音录像

答：一般调解时，必须制作调解协议书；当场调解时，有证明的录音录像即可。所以选

B。调节可以一名民警带一名辅警，但询问必须两名民警。

例：

1. 甲县公安局治安大队查获一起赌博案，办案民警对违法嫌疑人王X持有的物品依法进行证据保全，并填写了《证据保全清单》(见下图)，查清案件事实后，公安机关在作出处罚决定的同时，拟对清单中所列物品进行处理，其中正确的有()

序号	名称	数量	物品特征或来源场所地址	备注
1	人民币	贰仟元	面额均为壹佰元，两贰佰元	
2	手机	壹部	某某牌，XX型号，黑色	
3	麻将牌	壹副	蓝底白色	
4	手表	壹块	某某牌，金色	

当事人或委托代理人：____ 日期：2022年6月24日

办案民警：____ 日期：2022年6月24日

甲县公安局(章) 2022年6月24日

一式三份，一份交当事人，一份交保管人，一份附卷

A. 二千元人民币是赌资，予以追缴
B. 手机与案件无关，退还王X
C. 麻将牌是赌具，予以收缴
D. 手表被用作赌注，予以没收

例：某派出所查处一批“黄赌毒”案件，准备对一批违法嫌疑人和涉案财物作出处理，下列处理决定可由派出所做出的有()

- A.对吸毒的田某拘留十日
- B.收缴雷某的赌资 500 元
- C.追缴杭某卖淫所得 300 元
- D.对嫖娼的司某罚款 400 元

答：派出所只可以作出警告及 500 元以下罚款，所以 A 错，D 对。派出所可以收缴以下：违禁品；管制器具；吸食毒品用具；500 元以下无异议。所以 B 对。追缴一般由县级以上公安机关决定，但应当退还被侵害人的，派出所可以决定。C 项不符合，所以错误。

例：下列行政案件中，公安机关在行政处罚决定前需要告知当事人有权要求举行听证的包括：()

- A.张某偷来他人机动车，拟对其罚款 1000
- B.吴某嫖娼，拟对其行政拘留 10 天并处罚款 2000
- C.某夜总会拒不提供娱乐场所治安管理信息，拟对其罚款 8000
- D.王某经营的旅馆严重违法，拟对其吊销特种行业许可证

答：举行听证的：个人罚款两千以上；公司罚款一万元以上。所以选择 B 和 D。

例：依照《治安管理处罚法》应当给予行政拘留处罚，不执行行政拘留处罚的情形有()

- A. 已满十四周岁不满十六周岁的

- B.已满十六周岁不满十八周岁,初次违反治安管理的
- C.六十周岁以上的
- D.怀孕或者哺乳自己不满一周岁婴儿的

答: C 项应该是七十周岁以上的。

例: 刘某(男)欠黄某(男)货款三万元长期未还。某日,黄某和朋友陈某(男)在一小区楼下遇到刘某,黄某向刘某索要货款,刘某称要钱没有,要命一条。黄某一怒之下打了刘某一拳,刘某报警。黄某、陈某等人在现场等候民警前来处置过程中,楼上突然掉下一个花盆砸中陈某,导致陈某头部流血。

该案事实调查清楚后,民警告知双方该案符合治安调解条件对、该处到决定下列说法正确的有征求双方意见。刘某明确表示不同意调解,公安机关遂依法对黄某作出行政处罚决定。

(ACD)(多选题)

- A.应当将处罚决定书复印件送达给刘某
- B.应当将处罚决定书复印件送达给陈某
- C.刘某对处罚决定不服可申请行政复议
- D.黄某对处罚决定不服可提起行政诉讼

例: 选择 B 项。

乔某因征地纠纷找拆迁部门索要青苗补偿费,因双方未谈妥,乔某躺在该单位门口,致使人员、车辆无法正常进出,引发围观。乔某违反治安管理行为的性质是 ()

- A. 寻衅滋事
- B. 扰乱单位秩序
- C. 扰乱公共场所秩序
- D. 聚众妨碍交通工具正常行驶

例: AB 都是公然情况下。

霍某认为同行彭某抢自己生意,多次发送“不要脸”等信息骚扰彭某,彭某警告霍某不要再发,否则报警。霍某仍继续发送,彭某报警。对霍某行为的定性,下列说法正确的是 ()

- A. 构成侮辱的违反治安管理行为
- B. 构成诽谤的违反治安管理行为
- C. 构成发送信息干扰正常生活的违反治安管理行为
- D. 不构成公安机关管辖的违法行为,属于民事侵权

例: 种植罂粟不满 500 株且未成熟前铲除的,不予处罚,选 D。

白某听说罂粟壳熬水喂食肉鸡可防其生病,遂在菜地种植罂粟 400 株,后得知种罂粟是违法犯罪行为,于是在成熟前自行全部铲除,关于对白某的处理,下列说法正确的是 ()

- A.应当追究刑事责任
- B.应当予以治安处罚
- C.可以依法从轻处罚
- D.应当依法不予处罚

例: 某中学学生唐某(15 周岁,无前科)放学后,在校园门口堵住同校低年级学生李某(13 周岁),向其强行索要零花钱。李某拒绝后被唐某拳打脚踢,造成轻微伤。李某回家后报警。公安机关不宜采取的处理方式是 ()

- A.要求唐某家长对李某作出赔偿

- B.调解时通知双方监护人到场
- C.对唐某处以治安拘留不执行
- D.责令唐某家长对其严加管教

答：A 项牵扯到民事赔偿：(1)双方协商；(2)法院判决。与公安机关无关。

例：小于 14 不予处罚；大于十四小于十六拘留不执行；大于十六小于十八初次违反的不予执行。所以 B 错 C 对。都是学生应当调解所以 A 错。联系不上监护人的，可以考虑联系邻居，学习等，所以 D 错。

李某（17岁）因陈某学习成绩一直比自己好而心生嫉妒，借故殴打陈某并致其轻微伤。陈某报警，公安机关受理了案件，以下关于本案处理说法正确的是：（ ）

- A.殴打他人不适用调解结案，该案不能调解处理
- B.因李某系未成年人，故对其不予处罚，责令监护人严加管教
- C.如果李某系初次违反治安管理，且无犯罪记录，则对李某给予的行政拘留处罚应不予执行
- D.因联系不上李某的父亲，公安机关可马上询问李某

例：未成年人胡某在铁路线路上放置障碍物，被巡道工当场发现并扭送公安机关，公安机关认定胡某违法行为属实情节轻微，按照法律规定应当对于此种违法行为处以五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款决定予以减轻处罚。下列对考虑到胡某实施违法行为时刚满 15 周岁，胡某减轻处罚适用正确的是：

- A.决定不予处罚
- B.决定行政拘留三日并处罚款三百元
- C.决定单处罚款五百元
- D.决定行政拘留三日

答：五日以下已经最低，不能降低，所以不予处罚。

例：违法嫌疑人施某在夜间盗窃城市广场中心的井盖，致受害人罗某摔伤右脚。依据《中华人民共和国治安管理处罚法》，公安机关对施某处五日拘留，并处五百元罚款，并告知罗某就造成的损害依法向大民法院提起民事诉讼。人民法院依法判决赔偿医药费和误工费共二千元对于施某的法律责任，下列说法正确的有，（ ）(多选)

- A.施某因已缴纳五百元罚款故需向罗某再受付一千五百元
- B.施某已被公安机关执行拘留则不再赔偿罗某医药费和误工费
- C.同时履行人民法院判决和行政处罚
- D.施某的财产不足以同时支付罚款和赔偿，应优先赔偿罗某医药费和误工费

答：选 C 和 D。民事责任优先所以 D 项正确。

例：王某因在赌博时吸毒，被分别处以行政拘留 15 日和 10 日的处罚，本次决定合并执行的拘留天数应为:20 日。

例：女警小郑在对甲公司检查中发现,该公司使用易制毒化学品未按规定建立安全管理制度,且屡罚不改。对甲公司作出的处理决定,下列属于行政强制措施的是()

- A.对甲公司进行罚款
- B.没收甲公司购买的违法物品
- C.查封甲公司存放违法物品场所
- D.责令甲公司限期停产停业整顿

答：查封、扣押、冻结是行政强制措施。

例：孙某欲开办旅馆，向县公安局申请《旅馆业特种行业许可证》，民警在审查材料时

发现孙某提供虚假材料。根据《中华人民共和国行政许可法》规定，公安机关的下列做法正确的是：()

- A. 不予受理孙某申请
- B. 对孙某作出在一年内不得再次申请该行政许可的决定
- C. 不予行政许可并对孙某给予警告
- D. 对孙某给予警告

答：选择 C 项。

例：王某因违反《中华人民共和国治安管理处罚法》被甲市乙区丙派出所作出罚款 200 元的治安处罚。作为行政相对人，王某为维护合法权益，应当采取的合法途径是()

- A. 应该先向市公安局提起行政复议，然后向市中级人民法院提起行政诉讼
- B. 可以向区公安分局提起行政复议，也可以向区人民法院提起行政诉讼
- C. 应该先向区公安分局提起行政复议，然后向区人民法院提起行政诉讼
- D. 可以向市公安局提起行政复议，也可以向区人民法院提起行政诉讼

答：选 B 项。

例：甲市乙县公安局依法对违法嫌疑人李某作出罚款的处罚决定，办案民警制作《行政处罚决定书》，应当载明当事人如不服本决定，可以在收到本决定书后依法申请行政复议、提起行政诉讼的途径和期限。以下内容正确的是：()

- A. 两个月内向乙县人民政府申请行政复议
- B. 六十日内向甲市公安局申请行政复议
- C. 六个月内向甲市人民法院提起行政诉讼
- D. 三个月内向乙县人民法院提起行政诉讼

答：复议 60 日，诉讼 6 个月。所以 A（两个月不一定是六十日）和 D 排除。甲市人民法院是中级人民法院。涉及到公安部才是此地。应该找乙县人民法院。所以 B 对 C 错。

例：维持的找原判机关赔；加重的找原判及二判机关分开赔。

胡某因违法被甲市公安局乙分局依法处 5 日治安拘留。胡某不服，向甲市公安局申请行政复议，甲市公安局维持原决定。胡某向人民法院提起行政诉讼的同时附带提起国家赔偿诉讼，人民法院依法撤销治安拘留决定。赔偿义务机关是（ ）

A. 甲市公安局
B. 甲市公安局乙分局
C. 甲市公安局和甲市公安局乙分局
D. 人民法院

复议维持一方
复议改变者复议
去甲市公安局
都可以
怎么赔偿
5 天 1 方开赔
5 天 3 天

例：

李某因涉嫌盗窃被某市公安局刑事拘留，经调查后，该公安机关以“情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪”为由撤销了案件，并将李某释放，李某据此要求国家赔偿。下列有关该公安机关责任的说法正确的是：（ ）

A. 应承担全部国家赔偿
B. 应承担部分国家赔偿
C. 不应承担国家赔偿
D. 应承担国家补偿

拘留一撤案一，

例：

李某对某市公安局某分局作出的行政处罚决定不服，申请行政复议，可受理该行政复议的部门有（ ）（多选）

- A. 该分局
- B. 该市公安局
- C. 该分局的本级区政府
- D. 该市政府

例：选择 C 项。

公安机关在刑事司法活动中主要承担立案、侦查和部分刑罚的执行任务。下列刑罚属于公安机关执行的是：

- A. 死刑
- B. 罚金
- C. 驱逐出境
- D. 没收财产

例：因为是刑事，所以不能选择治安或者行政。

在我国，公安机关既是治安行政管理机关，又是刑事司法机关，下列执法活动中，属于公安机关刑事司法工作的是：

- A. 预审
- B. 治安传唤
- C. 行政拘留
- D. 司法拘留

例：侦查羁押期间只能委托律师做辩护人。

吴某因邻里纠纷将李某打成重伤，在侦查羁押期间，其提出委托辩护人的要求。下列可作为吴某辩护人的是（ ）

- A. 吴某的叔叔，某公安局局长
- B. 吴某的弟弟，本案的现场目击者
- C. 吴某的舅舅，某法院的人民陪审员
- D. 吴某的父亲，从事兼职律师的教授

例：

某法律援助机构派驻看守所值班律师傅某为被刑事拘留的曹某提供法律援助，傅律师提供的下列帮助中，不符合法律规定的是（ ）

- A. 为曹某提供刑事辩护服务
- B. 转交曹某申请法律援助材料
- C. 为曹某申请变更强制措施
- D. 对案件处理提出自己的意见

例：2017 年 9 月 13 日，川南市公安局接报警称在某烂尾楼下的一井盖内发现一具男尸。经应案侦查后发现，该男子为川北市来川南市务工人员，因赌博欠下巨大债务，无力偿还而跳楼自杀，那么公安机关下一步工作该如何进行（ ）

- A. 转为行政案件
- B. 移送管辖
- C. 撤销案件
- D. 移送审查起诉

答：选 C

例：8 月 1 日上午，某县公安局刑警大队民警抓获一名在辖区盗窃的男子刘某，经侦查，发现刘某先居多次潜入居民家中盗窃，涉案金额 3 万余元。公安机英当日决定对其刑事拘留 3 日，并认为需要逮捕。根据法律规定，此案中公安机关提请人民检察院审查批准逮捕的时间最长可延长至（ ）

- A. 8 月 7 日
- B. 8 月 8 日
- C. 8 月 30 日
- D. 8 月 31 日

答：刑事拘留一般 1-3 日；情节严重的可以延长 1-4 日；流多结可以延长 30 日。所以选 D 项。

例：“网络大 V”钱某在微博上发布虚假跨国征婚信息后，诈骗多人，被市公安局监视居住。根据规定，钱某不需要交由执行机关保存的证件是()

- A.护照
- B.身份证
- C.驾驶证
- D.行驶证

答：选 ABC。驾驶证可以说是驾驶相应车型的有效证件，而行驶证是标注你车辆的有效证件。

备注：取保候审不交身份证。

例：拘留 24 小时后送往看守所羁押；拘留后 1-3 天提请检察院批准逮捕。

例：补充鉴定的情况：有漏有新。其余都为重新鉴定。所以选择 D 项。

公安机关在办理一起故意伤害刑事案件过程中，被害人对伤情鉴定提出异议，经县级以上公安机关负责人批准，应当补充鉴定的是（ ）

- A. 鉴定机构缺少鉴定资质
- B. 伤情鉴定中显示被害人血型有误
- C. 鉴定人员是犯罪嫌疑人近亲属
- D. 公安机关在现场发现新的作案工具

例：A 项是办案部门负责人；B 项不是应当而是可以；C 项，对死因不明的不需要经过家属同意；D 项技术侦查措施是市局才可以批准。所以选择 A 项。

公安机关侦查犯罪应当严格依照法律规定的条件和程序采取强制措施和侦查措施。下列关于侦查工作的说法正确的是：（ ）

- A. 某县公安局刑警大队办理贾某强奸案时，由于贾某拒绝采集血液、尿液等生物样本，经刑警大队长批准，可以强制采集
- B. 某县公安局对某凶杀现场进行勘验后，该县检察院要求复验的，应当会同检察院进行复验
- C. 某县公安局在办理刘某死亡案件时，由于刘某死因不明，决定对其身体进行解剖检验，应当经刘某家属同意
- D. 某县公安局办理徐某故意杀人案，因徐某在逃，可以在该县范围内直接发布通缉令，并决定采取必要的技术侦查措施

例：A 项，强制戒毒是行政处理措施。D 项，行政是违法嫌疑人；刑事是犯罪嫌疑人。行政有强制传唤；刑事没有。所以选择 BC。

根据有关法律规定，公安机关有权对犯罪嫌疑人和被告人采取限制人身自由的措施。在公安机关采取的下列措施中属于刑事强制权的有（ ）

- A. 对吸毒成瘾的关某实施强制戒毒
- B. 对实施故意伤害的嫌疑人邓某取保候审
- C. 对涉嫌盗窃已怀孕的嫌疑人杜某监视居住
- D. 对逃避传唤的违法嫌疑人丁某依法强制传唤

例：

在某市有固定住处的贾某因涉嫌犯罪被该市公安机关立案侦查，拟对贾某采取指定居所监视居住的强制措施。据此，贾某可能涉嫌的犯罪有（ ）

- A. 危害国家安全犯罪
- B. 走私犯罪
- C. 严重暴力犯罪
- D. 恐怖活动犯罪

例：A 项应该是收缴、责令退还。应该是进行物质赔偿，不是精神赔偿。所以 B 对 C 错。

2021年10月11日,赵某、陈某和苏某三人在街上游荡,遇到女青年卓某,上前对卓某拦截、殴打、猥亵,抢走了卓某的手机。卓某用随身携带的水果刀乱刺,得以脱身。卓某到县公安局报案称被赵某等人打成轻伤。当日县公安局决定立案,并对卓某进行人身检查。10月15日,经卓某指认,县公安局对赵某、陈某刑事拘留,苏某在逃。卓某提起附带民事诉讼,要求赵某、陈某和苏某对其人身、财产损失进行赔偿。

对于卓某提起的附带民事诉讼,下列符合法律规定的是()。

- A. 要求对被抢手机进行赔偿
- B. 要求对医疗费、误工费进行赔偿
- C. 要求对精神损害进行赔偿
- D. 要求将苏某作为附带民事诉讼被告

例: 贿赂犯罪由监察机关负责; 黑社会由公安机关负责。二者都有的, 由监察机关为主。

自2016年以来, 甲县王某网罗社会闲散人员, 组成“黑龙帮”, 制定帮规, 开设赌场, 向甲县农贸市场收取保护费。2017年起, 王某等人插手当地旅游市场, 通过暴力、威胁、欺骗等手段, 强迫游客购买商品, 非法获取巨额经济利益。2019年11月, “黑龙帮”以年利率40%-60%不等的利息, 向社会上多人发放贷款达50余次, 累计金额上千万元; 为从事非法放贷活动, 实施套取银行资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为; 为强行索要债务, 实施故意伤害、非法拘禁等行为, 社会影响极其恶劣。2019年12月中旬案发, 王某等20余人被公安机关抓获。

据查证, 甲县市场监督管理局局长陈某在履行监管职责过程中, 对“黑龙帮”的强迫交易行为听之任之, 在公安机关执法时通风报信, 为其提供保护, 先后收取王某财物近两百万元。对于陈某涉案的管辖问题, 下列说法正确的是: ()

- A. 陈某涉嫌贿赂犯罪, 公安机关应当对其移送检察机关
- B. 陈某涉嫌贿赂犯罪和包庇、纵容黑社会性质组织犯罪, 由检察机关和公安机关分别管辖
- C. 陈某涉嫌贿赂犯罪和包庇、纵容黑社会性质组织犯罪, 公安机关可并案管辖
- D. 陈某涉嫌贿赂犯罪和包庇、纵容黑社会性质组织犯罪, 一般应当由监察机关为主调查, 公安机关予以协助

例:

7. 村民陈某妻子深夜突发重病。酒后的陈某联系120及出租车未果, 家人和邻居都不会开车, 只得自己驾驶私家车送医抢救。路遇交警检查, 陈某血液中的酒精含量达醉驾标准。关于陈某行为的定性, 下列正确的是 ()

- A. 构成不可抗力
- B. 构成紧急避险
- C. 构成危险驾驶罪
- D. 构成以危险方法危害公共安全罪

例: 特别自首: 被抓住后供出了未被发现的违法行为。

8. A市B县公安局接到报警, 在河边发现一具女尸, B县公安局调查后以故意杀人立案侦查。为查明女尸, B县公安局社区民警协助排查, 后查明受害人系本县居民曹某。被害人家属悲痛欲绝, 找到办案民警询问案情, 要求尽快破案。经缜密侦查, 确认A市C县居民刘某有重大作案嫌疑。不久, 民警在C县将刘某抓获。经审讯, 刘某供认了杀人的过程, 并主动交代了公安机关尚未发现的盗窃犯罪行为。本案中, 对刘某供认盗窃犯罪行为性质的认定, 正确的是: ()

- A. 投案
- B. 自首
- C. 立功
- D. 坦白

例: 要求偿还债务构成非法拘禁罪, 但此处超出额度, 构成了绑架罪。选C项。

14. 廖某欠胡某5万元, 经多次催讨拒不归还。胡某伙同孟某将廖某骗出拘禁, 让孟某打电话给廖某妻子拿50万元赎人。后胡某、孟某将廖某塞入汽车后备箱, 带往外地途中, 廖某因汽车尾气中毒死亡。胡某、孟某涉嫌的罪名是 ()

- A. 非法拘禁罪
- B. 故意杀人罪
- C. 绑架罪
- D. 过失致人死亡罪

例: 选择B项。如果孙某酒后开车被交警抓住, 则犯危险驾驶罪。

17. 孙某酒后开车回家, 突遇路人戴某横穿马路, 慌乱中刹车不及, 撞死戴某。孙某涉嫌的罪名是: ()

- A. 危险驾驶罪
- B. 交通肇事罪
- C. 过失致人死亡罪
- D. 以危险方法危害公共安全罪

例: 轻微伤, 所以选择 B。如果重伤则选 D。

18. 陈某驾驶面包车经过治安卡点时, 拒不配合民警的登记要求, 将执勤民警小胡踢打在地, 驾驶车辆强行闯关。经鉴定, 民警小胡构成轻微伤。陈某涉嫌的罪名是 ()

- A. 妨害公务罪
- B. 袭警罪
- C. 交通肇事罪
- D. 故意伤害罪

例:

19. 苏某(男, 40周岁)为某公司的高管, 诱骗其养女苏小某(13周岁)与其发生性关系并向同事白某炫耀, 白某愤而报警。苏某的行为涉嫌 ()

- A. 强奸罪
- B. 猥亵儿童罪
- C. 强制猥亵罪
- D. 负有照护职责人员性侵罪

例:

2. 中国“郑和”号邮轮停靠在 W 国的 H 港, M 国的汤在邮轮上盗取了我国公民某的旅行包, 包内有 5000 美元。我国公安机关对此案行使刑事管辖权依据的原则是: ()

- A. 普遍原则
- B. 属地原则
- C. 属人原则
- D. 保护原则

例: A 项是交警负责; B 项是治安管理部门或者派出所; C 项管制是社区矫正部门负责; D 项是治安部门负责。所以选择 C 项。

2. 下列不属于人民警察法定职责的是 ()

- A. 维护交通安全和交通秩序, 处理交通事故
- B. 对法律、法规规定的特种行业进行管理
- C. 对被判处管制的罪犯执行刑罚
- D. 管理集会、游行、示威活动

例: A 项, 公安机关不能执行缓刑, 应当由社区矫正部门执行; B 项, 被开除公职, 才不予录用; D 项, 应该是赔偿而不是补偿。所以选择 C 项。

7. 根据《中华人民共和国人民警察法》和相关法律法规规定，正确的是（ ）

- A. 李某因交通肇事罪，被判处有期徒刑两年、缓刑三年，公安机关执行缓刑
- B. 张某因借款合同纠纷被私企开除，公安机关决定不录用其为人民警察
- C. 林山市举行国际马拉松比赛，市公安局可以对市区部分道路实行交通管制
- D. 陈某追犯罪嫌疑人时，征用了凌某的出租车，造成了损坏，公安机关应对凌某进行补偿

例：

8. 为预防和制止严重危害社会治安秩序的行为，（ ）可以在一定的区域和时间，限制人员、车辆的通行或者停留，必要时可以实行交通管制。

- A. 派出所
- B. 县级以上人民政府公安机关及其派出所
- C. 省级以上人民政府公安机关及其派出所
- D. 县级以上人民政府公安机关

例：

9. 《人民警察法》第二十条规定了人民警察必须遵守的义务，以下不属于人民警察必须遵守的义务是（ ）

- A. 秉公执法，办事公道
- B. 任劳任怨，献身使命
- C. 模范遵守社会公德
- D. 尊重人民群众的风俗习惯

例：

10. 为尽快破案，某派出所所长张某让民警李某对涉嫌盗窃犯罪嫌疑人王某进行连续审问，不让他吃饭、睡觉，对此，民警李某正确的做法是：（ ）

- A. 可以提出异议，但不能拒绝执行所长的命令
- B. 不提出任何异议，立即执行所长的命令
- C. 变通执行所长的命令
- D. 拒绝执行所长的命令，并向上级机关报告

例：

22. 某日，某派出所民警老朱、小徐在驾车巡逻途中，有群众现场报警称，看到有人偷了一辆摩托车后，将该摩托车放入一辆白色面包车內，驾车往城郊方向驶去。老朱、小徐根据报警群众的指引，立即拉响警报驾车追捕。疑犯见警车追击，疯狂逃窜。在被截停后，老朱、小徐下车准备控制疑犯，此时疑犯冲过来，用砍刀朝老朱头部砍去。老朱应采取的措施是：（ ）

- A. 先口头警告再开枪射击
- B. 先鸣枪示警再开枪射击
- C. 直接开枪射击
- D. 使用警械制止

例：A 项，应该对嫌疑人采取抢救措施；B 项，应该立即报告；C 项，应该是及时而不是适时。所以选择 D 项。

24. 某县公安局刑警大队民警小李在该县一公园内抓捕犯罪嫌疑人王某时，王某持枪拒捕，小李鸣枪警告无效后，果断开枪击伤王某。下列做法正确的是：（ ）

- A. 小李将王某先行控制，等待增援
- B. 小李回单位后向县公安局领导报告枪支使用情况
- C. 县公安局出于办案保密需要，可适时将王某受伤情况通知其家属
- D. 县公安局对小李开枪情况进行调查

例：督察是管理警察的。

27. 孙某买车票时，不满尚某插队，互怼后互殴，执勤民警警告无效后，用警棍分离二人，孙某随即打110投诉称被民警殴打，公安机关应当到场处置的部门是（ ）

- A. 法制部门
- B. 督察部门
- C. 政工部门
- D. 信访部门

例：刘某应该受到惩罚，但督察大队没有相应的权力。所以选择 AC。

34. 2018年7月5日下午5时许，在甲县新城小区租住的刘某与房东吴某因租房发生纠纷，刘某拨打110电话报警。甲县公安局新城派出所民警接警后及时到达现场，因调解不成，建议刘某向人民法院依法提起民事诉讼。刘某不满意，于当晚19时许，跑到派出所值班室大声吵嚷，劝离后拨打110电话投诉执法民警。甲县公安局督察大队接到投诉后，下列正确的做法有：（ ）（多选）

- A. 及时赶到现场进行处置
- B. 勒令处警民警停职检查
- C. 调取执法记录仪查看处警情况
- D. 对刘某扰乱单位秩序的违法行为进行处罚

例：A 和 B 项都是治安案件；C 项是刑事案件，所以选择 C 项。

35. 《公安机关组织管理条例》第二条规定，公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量。下列行为属于公安机关履行刑事司法职能的是（ ）。

- A. 甲地某公安局处理数名嫖娼人员
- B. 乙地派出所接群众举报，抓获数名吸毒人员
- C. 丙省公安厅成立专案组，侦破跨境电信诈骗案件
- D. 丁地派出所民警接警后，对邻里纠纷进行劝解

例：XX 队属于执法勤务机构；除了 XX 队都是综合管理机构；所以 A 和 C 排除。又因为看守所、拘留所属于监管支队，所以选择 D 项。

36. 根据《公安机关组织管理条例》相关规定，县级以上人民政府的公安机关和公安分局内设机构分为综合管理机构和执法勤务机构。下列选项中，属于综合管理机构的是（ ）

- A. 甲省公安厅刑侦总队
- B. 甲省乙市公安局看守所
- C. 甲省乙市公安局督察支队
- D. 甲省乙市公安局警务保障处

例：行政法规是国务院指定的，所以排除 D 项。BC 项，通知和意见属于公文，所以也进行排除。所以选择 A 项。一般行政法规以条例结尾。

7. 行政法规是国务院依照宪法规定的权限和法定程序制定，修改的规范性法律文件的名称，属于当代中国法的正式渊源之一，是公安机关执法的重要依据。下列选项中，属于行政法规的是（ ）

- ◆ A. 《娱乐场所管理条例》
- ◆ B. 《国务院关于进一步贯彻实施〈中华人民共和国行政处罚法〉的通知》
- ◆ C. 《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》
- ◆ D. 《公安部关于未满十六周岁人员强制隔离戒毒问题的批复》

例：

8. 下列均为当前公安机关常用的工作规划，从法的效力来看不属于法律渊源的是：（ ）

- ◆ A. 《公安机关办理行政案件程序规定》（公安部令149号）
- ◆ B. 《信访条例》（国务院令431号）
- ◆ C. 《某省消防条例》（该省第十一届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过）
- ◆ D. 《某省公安机关执法告知服务制度实施细则》（某省公安厅[2008]168号文件）

例：

10. 某省甲市公安局在执法实践中发现，该省人民政府制定的规章和公安部制定的规章就同一事项的规定不一致。对两部规章在适用上的冲突，下列说法正确的是（ ）

- ◆ A. 由全国人民代表大会常务委员会裁决
- ◆ B. 由中央人民政府即国务院裁决
- ◆ C. 由甲市所在省人民代表大会裁决
- ◆ D. 由甲市所在省公安厅裁决

例：全人常作出的才是立法解释。该题是司法机关作出的解释，所以是司法解释。不是专家学者作出的解释，所以C项排除，选择BD。

15. 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定：“刑法第二百五十三条之一规定的‘公民个人信息’是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，包括姓名、身份证号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。”根据法律解释分类原理，对该解释的界定，下列说法正确的有：（ ）（多选题）

- ◆ A. 属于立法解释
- ◆ B. 属于司法解释
- ◆ C. 属于学理解释
- ◆ D. 属于字面解释

例：战争和平：全人大；省部紧急：国务院；其余全找全人常。

10. 甲省某市突发里氏7.2级地震，震源较浅，持续时间较长，造成较大人员伤亡和严重财产损失，并且次生灾害持续不断，该市群众基本生活必需品难以保证，社会秩序受到严重威胁。根据《宪法》规定，有权依法决定该市进入紧急状态的国家机关是（ ）

- ◆ A. 全国人民代表大会
- ◆ B. 全国人民代表大会常务委员会
- ◆ C. 中华人民共和国国家主席
- ◆ D. 国务院

例：

3. 公安机关在“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿中，大力加强政治建设，毫不动摇地坚持党对公安工作的绝对领导，把讲政治作为第一要求。讲政治，最根本的是（ ）

- ◆ A. 做到“两个维护”
- ◆ B. 增强“四个意识”
- ◆ C. 坚定“四个自信”
- ◆ D. 坚持“四个铁一般”要求

例：选择 C 项。

1. 社区民警走访时，发现某小吃店门口聚集了一些人，原来冯某应店主陈某要求进行掰手腕比赛，陈某刚一用力就导致冯某受伤。对于冯某人身损害民事责任的认定，下列说法正确的是（ ）

- ◆ A. 陈某致冯某人身损害，应承担侵权责任
- ◆ B. 冯某与陈某合意比赛，陈某应承担违约责任
- ◆ C. 冯某自愿参加有风险的文体活动，应由其自行负责
- ◆ D. 陈某作为店主未尽安全保障义务，应承担补充责任

例：选择 BD。

5. 赵某在下班回家途中遭遇车祸死亡，经当事人申请，交警部门对事故损害赔偿进行调解，肇事司机赔偿40万元人民币。同时，赵某妻子李某发现已怀有身孕，为了给丈夫保留血脉，李某决定生下这个孩子，起名为赵某某，以下说法正确的是（ ）（多选）

- ◆ A. 赵某某尚未出生，不具有民事权利能力，但享有继承权
- ◆ B. 赵某某虽然尚未出生，但是在遗产继承方面具有民事权利能力
- ◆ C. 李某伤心欲绝导致娩出死胎，赵某某民事权利能力自娩出时不存在
- ◆ D. 李某伤心欲绝导致娩出死胎，赵某某民事权利能力自始不存在

例：选择 B 项。

6. 刑满释放人员李某决定改过自新，重新做人，打算自主创业，在当地政府和公安机关的帮助下，其本人经营开了一家奶茶店，起名为“鲜果”，并以此名号登记注册，取得经营许可证。根据《民法典》，鲜果奶茶店属于民法主体的种类是（ ）

- ◆ A. 公民
- ◆ B. 自然人
- ◆ C. 法人
- ◆ D. 非法人组织

例：选择 D 项。

12. 《中华人民共和国民法典》对人格权的享有和保护作了相关规定。下列人格权中，属于法人、非法人组织独有的是（ ）

- ◆ A. 名誉权
- ◆ B. 荣誉权
- ◆ C. 姓名权
- ◆ D. 名称权

例：

14. 丁某到姚某药店买药，突然休克倒地，杨某立刻实施心肺复苏将丁某送至医院。经查，丁某因心脏病突发被压断三根肋骨，丁某家属要求杨某赔偿医药费，关于丁某的人身损害赔偿，下列说法正确的是（C）

- ◆ A. 杨某施救造成丁某受伤，应承担全部责任
- ◆ B. 杨某施救措施有失误，应承担部分责任
- ◆ C. 紧急情况下，杨某自愿施救，不应该承担赔偿责任
- ◆ D. 紧急情况下，杨某自愿施救，应减轻赔偿责任

例：选择 C 项。

15. 江某约周某在小区某高层楼下谈事，一茶杯从楼上掉落砸中周某，致其流血案例。民警走访并调取该楼周边监控录像，无法确定茶杯落下的具体楼层。关于周某所受人身损害的民事责任认定，下列说法正确的是：（ ）

- ◆ A. 因约定的谈话地点有安全隐患，江某应承担损害赔偿
- ◆ B. 因不确定具体责任人，该楼业主共同承担损害赔偿
- ◆ C. 除能证明自己不是侵权人的外，由可能加害的该楼使用人给予补偿
- ◆ D. 因物业管理公司未安装必要的监控探头，应当承担全部损害赔偿

例：

26、甲县公安局民警老王和小郭抓捕抢劫嫌疑人赖 x 时，赖 x 开枪拒捕。小郭依法开枪回击，不慎造成袁某正常停在路边的一辆轿车损坏，损失一万余元。对于袁某遭受的损失，下列认定正确的是：

A. 由袁某自行承担 B. 由赖 x 承担责任

C. 由老王和小郭承担责任 D. 由甲县公安局承担责任

《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第十五条规定：“人民警察依法使用警械、武器，造成无辜人员伤亡或者财产损失的，由该人民警察所属机关参照《中华人民共和国国家赔偿法》的有关规定给予补偿。”小郭依法开枪侵犯了袁某的财产权，小郭所在的甲县公安局按规定给补偿

例：C 选项本身是合理的，但面对现场起到的作用有限，所以选择 D 项，关键词是建议。

例题 17：著名歌手刘某拟在某市体育场举办一场大型演唱会，2 万张门票迅速销售一空，相当部分被“黄牛”买走加价倒卖。许多歌迷没有买到票，情绪激动，聚集在售票处宣泄不满情绪。对此，公安机关的处置措施合适的是（ ）（单选，2018 年辽宁省考）

A. 驱散聚集的歌迷

B. 宣布已售出门票作废

C. 联合有关部门清理整治“黄牛”

D. 建议举办方推迟举行该演唱会

例：A 项，不能是兼职；B 项，应该是 60 日；D 项，应该是 30 日。

例题 21：（2017 年公安联考第 33 题）民警检查娱乐场所，下列规定正确的是：

- A. 有专职或兼职的保安人员
- B. 建立营业日志留存 30 日
- C. 安装能展现室内全貌的透明门窗
- D. 视频监控留存 60 日

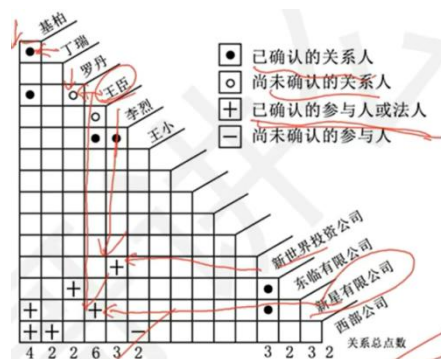
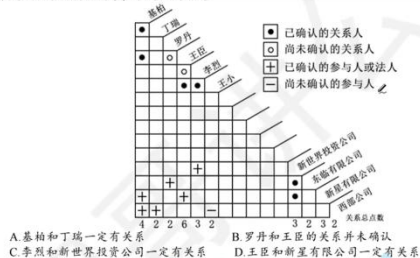
例：选择 D 项。

例题 29：某居民小区临近商业区，人员结构比较复杂，小区 20 年前建成使用，各种设施陈旧，安全隐患较多。社区民警小高在走访调查时，应注意采集上报的基础工作信息是：（ ）（2018 年浙江省考 单选）

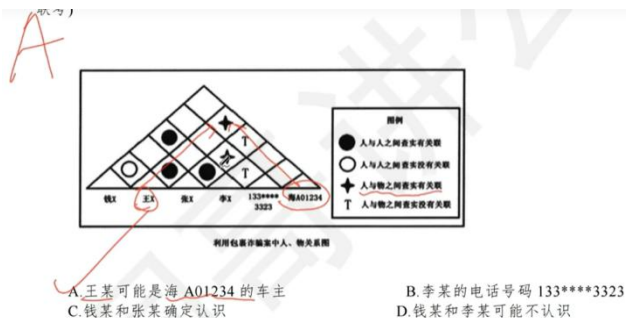
- A. 房屋建筑安全情况
- B. 公共设施配备情况
- C. 周边商场经营情况
- D. 小区治安防范情况

例：选择 ABCD。矩阵图看行和列的交点。

过多种途径搜集到了该团伙成员之间的关系以及他们经营的公司或组织。为了更清晰地将该团伙成员及其经营的公司和组织的关系体现出来，情报人员绘制了用于犯罪情报分析的矩阵图。对该图中反映出来的关联关系，表述正确的是：



例：



例：D 项，检查时要让嫌疑人看着。

2015 年 10 月 19 日上午 10 时许，新城分局巡警小李和小王在辖区内武装巡逻，行至花园街时，发现两名男子正从东兴小区灌木丛中钻出来，其中一人背一件大号双肩包。小李和小王上前拦截这两名男子，实施盘查。（情境题，2017 年公安联考）

例题 49：（1）当小李表明警察身份，告知依法进行盘查时，被盘查的一男子要求小李出示执法证，小李恰当的做法是（ ）。（单选）

- A 向其告知没有执法证 B 出示警察证，告知该证是警察执法的凭证
C 告知其有执法证，未随身携带 D 出示执法资格等级考试初级证书

例题 50：（2）小李和小王检查被盘查男子携带的双肩包的过程中，说法错误的有（ ）。（多选）

- A 命令被盘查对象自己打开双肩包接受检查
B 小王命令被盘查对象后退拉开距离，小李打开双肩包
C 两人上前对被盘查对象双肩包进行检查
D 小王让被盘查对象转过去，小李打开双肩包检查

例：A 项为违法犯罪嫌疑人员才可以进行盘问；B 项针对逃犯进行的是传唤。

例题 54：维护社会秩序是人民警察的法定职责，盘问、检查是警察履行职责的重要措施。下列关于盘问、检查措施说法正确的是：（ ）（单选，2019 年四川省考）

- A 警察可以对大街上的任何人进行盘问
B 甲系逃犯，在宾馆被发现，警察应带回派出所继续盘问
C 丙在家聚众赌博，警察可以持县级公安机关开具的检查证入户检查
D 丁涉嫌贩毒被公安机关抓获，警察现场对其人身检查需要出示逮捕证

例：盘问时间自带至公安机关时算起。

例题 57：2019 年 9 月 20 日 19:30，某派出所民警小何、小吴在地铁站查验旅客孙某的身份证，孙某拒不出示且欲入闸离开，民警立即对其进行盘问检查，发现其包内藏有管制刀具一把。19:40，民警从现将其带离继续盘问。19:55，民警将其带至派出所。20:10，将其送入候问室。根据规定，下列对某继续盘问的起算时间是：（ ）（单选，2020 年国考）

- A 19:30 B 19:40
C 19:55 D 20:10

例：

⑥除驾车逃跑后可能对公共安全和他人生命安全有严重威胁外，民警不得驾车追缉，可采取通知前方执勤民警堵截，或记下车牌，事后追查等方式处理

例题 60：某市发生一起驾驶汽车抢夺案，民警老王、小张在盘查时，发现一辆轿车与通报的嫌疑车辆相似，老王、小张在对该车盘查时，正确的做法有（ ）（多选，2020 年江苏省考）

- A 站在嫌疑车辆车头前面防其逃跑
B 要求驾驶人将车辆熄火拉上手刹
C 要求驾驶人拔出车钥匙放于车顶
D 如驾驶人驾车逃跑立即驱车追赶

例：选择 A 项。

例题 74:某县城郊一小吃店下午 3:00 发生煤气罐爆炸。辖区民警接警后抵达现场,发现店主在非营业时段外出采购,无人员伤亡。小吃店多处窗户破损,墙体开裂,烟雾弥漫。此时民警应当采取的措施有:①向上级报告现场情况;②开展调查访问;③保护现场;④组织疏散围观人员。以上措施按时间先后顺序排列正确的是() (单选,2020 年国考)

- A.④③①②
- B.③①④②
- C.②①③④
- D.①③④②

例:选择 A 项。通信自由属于人身自由的一种,只有公安和检察院有资格检查。

7.我国公民的通信自由和通信秘密受法律保护。因国家安全或者追查刑事犯罪的需要,依照法律规定有权对通信进行检查的是:

- A.公安机关 B.监察机关
- C.人民法院 D.纪检部门

例:选择 A 项。B 和 C 都是治安事件;D 由法院实施。

13.在我国,公安机关既是治安行政管理机关,又是刑事司法机关。下列执法活动中,属于公安机关刑事司法工作的是:

- A.预审
- B.治安传唤
- C.行政拘留
- D.司法拘留

例:选择 A 项。

17.某派出所副所长与一民警开警车外出,途经一路口,遇群众围观一起车祸现场,车祸受伤人员伤情较重,群众招手示意警察救人。两位民警停车后,观望了一下,借故离开,伤者最终因抢救不及时死亡。事后,其家属状告警察不作为。根据公安部“三项纪律”的规定,公安机关对两名民警首先应作出的决定是:

- A.一律禁闭
- B.一律停止执行职务
- C.副所长撤职、民警禁闭
- D.副所长撤职、民警停止执行职务

例:A 项合同是民事纠纷;B 项私拆信件是侵犯隐私,属于治安案件中侵犯他人人身和财产权益的行为;C 项房产继承是民事纠纷;D 项宅基地是民事纠纷。

23.为维护辖区社会治安稳定,促进和谐,派出所民警小吴最近进行了矛盾纠纷的排查。在小吴排查到的问题中,属于治安类纠纷的是:

- A.赵某与李某因合同未履约翻脸
- B.刘某因私拆同事信件引起争执
- C.张某因房产继承与兄弟发生矛盾
- D.钱某因宅基地使用与邻居王某争吵

例:选择 C 项。

32.甲分局乙派出所民警查获涉嫌网络赌博的李某,拟对其拘留10日并处罚款3000元,办案民警对其告知时,李某要求听证。对李某的听证请求,应由甲分局哪一个机构组织实施:

- A.乙派出所 B.治安支队
- C.法制支队 D.刑侦支队

例：选择 A 项。一个人违反多项选 A；多个人违反一项选 C。

33.2016年3月5日，违法行为人李某因抢夺被县公安局决定给予行政拘留10日。执行5日后，县公安局又查出了李某盗窃的行为，决定行政拘留15日。制作处罚决定书做法正确的是：

- A.一份处罚决定书中分别写明对抢夺、盗窃违法行为的处罚决定及合并执行的内容
- B.对抢夺、盗窃违法行为分别制作处罚决定书
- C.一式多份决定书中一并写明对抢夺、盗窃违法行为的处罚决定
- D.在抢夺违法行为处罚决定书上加注对盗窃违法行为的处理决定

例：选择 B 项。

36.某日凌晨1时许，火车站派出所一名民警正在站前街执勤。街边铁路招待所一名服务员向其反映，刚有一名男子在招待所寄存处寄存物品时，从提袋中掉出一把手枪，该男子将枪捡起后，匆匆离开招待所，往火车站内走去。接到服务员报警后，民警首先应：

- A.根据男子体貌特征马上开展追查
- B.立即报告派出所值班领导和110指挥中心
- C.将情况转告火车站管理部门
- D.立即查看招待所视频监控图像资料

例：

62.某市公安局110指挥中心接报：有人在金富豪娱乐城内吸食毒品。属地派出所民警迅速到现场核查，发现40余人在该娱乐城第三层一个大包间内狂欢。经对现场人员控制并检查，查获吸毒工具及一些疑似毒品的粉状物、药丸。经尿检，有25人对吸食K粉检验呈阳性反应。对本案现场处结，下列错误的有：

- A.带回涉案的吸毒人员
- B.扣押并带回现场的毒品和吸食工具
- C.现场处罚涉案人员——黄赌毒不能现场处罚
- D.移交部分人员至其居住地公安机关——黄赌毒只能有违法行为发生地管辖

例：选择 AC。盘问 48 小时需要县级以上公安机关负责人批准。

78.检查发现麻布袋里装有二十余把管制刀具，该男子说不清刀具的来源和用途。民警能采取的是：（多选）

- A.可以决定将该男子带回公安机关
- B.必须报派出所领导同意才能将该男子带回公安机关
- C.可以报派出所所长审批决定继续盘问12小时
- D.可以报派出所所长审批决定延长盘问时间至48小时

例：刑事处罚只有法院可以定罪量刑。所以选择 A 项。

80.根据有关法律规定，派出所对被盘问人可以依法实施：（单选）

- A.行政处罚
- B.刑事处罚
- C.经济处罚
- D.管制

例：

86. 接到公安局110指挥中心的指令后，特警队“旋风”小组成员迅速携带武器装备赶赴现场。作为“旋风”小组的一员，赶到事发现场后，发现犯罪嫌疑人已经将一名路人砍伤在地，又举刀追击其他过往路人。据此，应当采取的处置措施是：（单选）

- A. 口头警告 B. 鸣枪警告
C. 警告无效后开枪 D. 直接开枪

例：

91. 对被盗自行车，以下做法正确的是：（单选）

- A. 对自行车予以登记后及时返还给邓某
B. 对自行车予以追缴后及时返还给邓某
C. 让蔡某先行保管，结案后由警方及时返还邓某
D. 对自行车予以收缴后及时返还给邓某

例：

95. 盘查过程中，一男子突然逃跑，小李立刻追击，该男子转身掏出手枪射击，小李迅速利用掩体反击。为有效命中嫌疑人，小李应当瞄准嫌疑人的部位是：（单选）

- A. 头部 B. 手臂
C. 胸腹 D. 腿部

例：

21. 某市公安局民警在依法抓捕犯罪嫌疑人程某时，程某舅舅屠某为阻止民警带离程某，持棍棒殴打民警，致一名民警轻微伤。对于屠某行为的定性，下列说法正确的是（ ）

- A. 屠某涉嫌妨害公务罪
B. 屠某涉嫌故意伤害罪
C. 屠某涉嫌袭警罪
D. 屠某涉嫌脱逃罪

例：管制由社区矫正机构实施；罚金由法院负责；有期徒刑由监狱负责。

22. 根据《人民警察法》的规定，公安机关负责部分刑罚的执行。下列刑罚中，应当由公安机关负责执行的是（ ）

- A. 李某因故意伤害罪被判处管制
B. 王某因危险驾驶罪被判处拘役
C. 张某因生产劣产品罪被判处罚金
D. 金某因集资诈骗罪被判处有期徒刑

例：D项应该是赔偿。

23. 民警小张在追捕一名驾车逃离的持枪抢劫嫌疑人时，遇到市民金某开车路过，遂用金某汽车追赶嫌疑人。下列说法不正确的是（ ）

- A. 小张可以优先使用金某的汽车
B. 小张使用后应当及时向金某归还汽车
C. 小张所在公安机关应当向金某支付适当的费用
D. 如造成车辆损坏，小张所在公安机关应予以补偿

例：邹某为方便找工作，购买一张伪造的某知名高校毕业证书，并持该伪造的毕业证书到某公司应聘。对于邹某行为的定性，下列认定正确的是（ ）

- A. 构成伪造事业单位印章罪

- B.构成买卖国家机关证明文件罪
C.构成违反治安管理的违法行为
D.不构成公安机关管辖的违法犯罪罪

答：选择C项。

例：

30. 邓某是某宾馆前台收银员，负责入住人员登记工作。某日，邓某明知入住旅客赖某、裘某为抢劫犯罪嫌疑人而不向公安机关报告。公安机关发现邓某的的违法行为后，决定传唤邓某至派出所接受询问查证。对邓某的最长询问查证时间是（ ）

- A. 八小时 B. 十二小时
C. 二十四小时 D. 四十八小时

8: 一般
24: 情况复杂, 严重

例：

37. 民警小李和小刘在辖区内某广场巡逻，发现一名身背斜挎包的青年男子形迹可疑，遂上前进行盘查。对该男子进行盘查时，以下执法步骤中：①人身检查②物品检查③询问调查④扣押违禁物品，排序正确的是（ ）

- A. ④②①③ B. ①②③④
C. ③④①② D. ①②④③

先人后物

例：

61. 2021年3月5日，张某在网上捏造事实，对已故某烈士进行肆意诽谤、辱骂和嘲讽，引发大批网民围观、评论，造成极其恶劣的社会影响。公安机关根据网友举报，对张某立案侦查。对于本案，下列选项正确的有（ ）

- A. 对张某不得取保候审 B. 张某涉嫌寻衅滋事罪
C. 该案不适用刑事和解程序 D. 张某涉嫌侵害英雄烈士名誉、荣誉罪
《刑法》第二百九十三条第一款规定：“有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。”
(1) 可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的
(2) 可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的
(3) 患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的
(4) 羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的

例：

63. 某日深夜，甲市中心一家具厂突发火灾，现场燃起浓浓大火。应急消防部门联合公安等部门快速反应，迅速控制火势，救出3名被困工人。扑灭大火后，甲市公安局后续处置工作中恰当的做法有（ ）

- A. 调查起火面积和起火原因 B. 迅速控制火灾相关责任人
C. 协调有关部门救助受伤人员 D. 及时开展舆情监测和引导

例：讯问是针对犯罪嫌疑人的。二十四小时以内讯问、送看守所、通知家属。

9. 根据《中华人民共和国人民警察法》的相关规定，县级以上人民政府公安机关对严重危害社会治安秩序的突发事件实行现场管制批准机关是（ ）

- A. 上级公安机关和同级人民政府 B. 上级公安机关和上级人民政府
C. 上级公安机关 D. 同级人民政府

例：

13. 2018年3月20日，十三届全国人民代表大会第一次会议通过《中华人民共和国监察法》，国家监察法赋予监察委员会职责权限，对所有行使公权力的公职人员实现监察全覆盖。下列不属于监察委员会职责的是（ ）

A. 监督 B. 留置
C. 调查 D. 处置

《中华人民共和国监察法》第十一条规定：“监察委员会依照本法和有关法律的规定履行监督、调查、处置职责”

例：某派出所民警刘某私投资股同学李某的轧钢厂，公安纪检部门接到群众举报后，经调查，情况属实。根据《公安机关人民警察纪律条令》规定，应给予民警刘某的相应处分是(B)

- A.警告
- B.撤职
- C.记过
- D.开除

例：

22. 根据《中华人民共和国立法法》规定，国务院各部门可以根据法律或行政法规、决定、命令，在权限范围内制定部门规章，作为行政机关常用的执法依据。下列属于部门规章的是（ ）

A. 《居住证暂行条例》
B. 《北京市食品安全条例》
C. 《公安机关实施保安服务管理条例办法》
D. 《中华人民共和国集会游行示威法》

行政规章
行政法规
地方性法规
部门规章
法律
行政法规

例：

27. 专门公安机关是我国公安机关的重要组成部分。下列选项中属于专门公安机关的是（ ）

A. 公安部交通管理局 B. 海关总署缉私局
C. 司法警察管理总队 D. 公安部物证鉴定中心

专门公安机关是我国公安机关的重要组成部分，除正常的公安机关外，铁路、交通、林业等系统设专门的公安机关，即铁道部、交通部、民航总局、国家林业局的公安局和海关总署缉私局列入公安部序列，接受主管部门和公安部双重领导。

例：某市发生地震，大多数建筑物倒塌，供电、供水、供气、排污管道等大部分基础设施被毁，多处发生火灾、爆炸，交通中断，当地政府组织市民争分夺秒进行灾后恢复。在抢修基础设施过程中，最先应当采取的措施是(C)

- A.恢复供电线路
- B.维修供水管道
- C.关闭供气管道
- D.修复排污管道

例：

57. 根据《中华人民共和国宪法》规定，下列人员任职正确的有（ ）

- A. 甲市人民政府副市长磨某兼任甲市公安局局长
- B. 乙省公安厅副厅长陈某兼任该省公安厅局长
- C. 丙市人民代表大会常务委员会主任黄某兼任丙市中级人民法院院长
- D. 丁市人民检察院检察长秦某兼任该市已县人民代表大会常务委员会主任

《中华人民共和国宪法》第一百零三条第三款规定：“县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会的组成人员不得担任国家行政机关、监察机关、审判机关和检察机关的职务。”

例：

人民警察的核心价值观是“忠诚、为民、公正、廉洁”。
忠诚：忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律，是公安民警的政治品格。
为民：始终把人民放在心中最高位置，切实做到执法为民，是公安民警的根本宗旨。
公正：公正执法、维护社会公平正义，是公安民警的价值追求。
廉洁：清正廉明、无私奉献，作风正派是公安民警的职业操守。

例：

60. 赵某（13周岁）、李某（15周岁、曾因违反治安管理被公安机关处罚）、陈某（17周岁、无违反治安管理行为）和陆某（19周岁、无违反治安管理行为）观看足球比赛时在赛场内燃放烟花，并向场内投掷杂物，情节严重。公安机关对赵某等四人的处罚决定及执行正确的有（ ）

- A. 对赵某给予行政拘留处罚但不予执行
- B. 对李某给予行政拘留处罚并执行
- C. 对陈某给予行政拘留处罚但不执行
- D. 对陆某给予行政拘留处罚但不执行

根据《治安管理处罚法》第二十一条规定：“违反治安管理行为人有下列情形之一，依照本法应当给予行政拘留处罚的，不执行行政拘留处罚：（一）已满十四周岁不满十六周岁的；（二）已满十六周岁不满十八周岁，初次违反治安管理的；（三）七十周岁以上的；（四）怀孕或者哺乳自己不满一周岁婴儿的。”
第十二条规定，不满十四周岁的人违反治安管理的，不予处罚，但是应当责令其监护人严加管教。

例：

某日晚20时许，某派出所接市局110指令：称报警人李某的某品牌手机在某饭店吃饭时遗失。李某拨打遗失手机，捡到手机的张某接听，并称可以把李某的手机送还，但需支付劳务费，李某认可。双方在约定地点见面。但在交接时，张某提出加钱，李某不同意，发生争吵，张某一拳将李某鼻子打出。

75. 【单选】根据以上情境，判断该警情的类型是（ ）

- A. 经济纠纷
- B. 紧急求助
- C. 治安案件
- D. 刑事案件

例：选择 D 项。

87. 【单选】某年8月6日13时许，辖区内某“渔家乐”报警称有人在店里闹事，民警赶到现场得知，因“台风”过境造成食品价格上涨，某旅游团的成员方某对该“渔家乐”的物价提出质疑，与店员发生口角，方某随手毁坏了身边的餐具。民警进行处理时正确的做法是（ ）

- A. 要求店家适当打折
- B. 责令方某赔偿店家损失
- C. 对损坏的餐具进行估价
- D. 通知旅游团的导游参与调解

《公安机关办理行政案件程序规定》第一百八十二条规定：“对因邻里纠纷引起的治安案件进行调解时，可以邀请当事人居住地的居（村）民委员会的人员或者双方当事人熟悉的人员参加帮助调解。”

例：甲市公安局交警大队民警老张，为了帮助在保险公司工作的妻子完成任务，向办理车辆审验的车主推销该公司的车险产品。按照有关规定，甲市公安局应给予老张的恰当处分是(B)

- A. 警告
- B. 记大过
- C. 严重警告

D.辞退

例:

26. 甲县公安局民警赵某、钱某办理了一起寻衅滋事治安处罚案件,拟对违法行为人孙某杰处7日行政拘留。该处理意见通过法制民警李某审核、报经副局长周某批准后,由民警吴某、郑某将孙某杰送拘留所执行。执行完毕后,孙某杰提起行政复议,该处罚决定被复议机关撤销。对本案中的执法过错,应当承担主要责任的是 ()

- A. 赵某、钱某 B. 李某
C. 周某 D. 吴某、郑某

例: 民警小王、小李驾车巡逻时,接到 110 指挥中心指令前往长江路某店面火警现场进行处置。在赶赴现场途中,两位民警必须要做的工作是(C)

- A.准备灭火器 B.拨打 120
C.联系报警人 D.请求增援

例:

58. 建设中国特色社会主义法治体系,必须加强法律解释工作,及时明确法律规定含义和适用法律依据。根据有关法律规定,下列选项中有权提出法律解释要求的有 ()

A. 国务院 B. 最高人民法院
C. 最高人民检察院 D. 公安部

《立法法》第四十六条规定:“国务院、中央军事委员会、最高人民法院、最高人民检察院和全国人民代表大会常务委员会各专门委员会以及省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会可以向全国人民代表大会常务委员会提出法律解释要求。”

例:

某日傍晚,甲县某小区居民刘某晚饭后带其儿子(2岁)散步。刘某的儿子看见路边有一只小狗,便蹲下逗狗,不慎被狗咬伤,刘某见状立即上前一脚将狗踢开。狗主人周某在旁边看到当即对刘某及儿子进行殴打,引发冲突。围观的群众向公安机关报警,派出所民警小李和小何立即出警,迅速到达现场进行处置。

74. 【多选】小李和小何出示人民警察证,口头传唤周某到派出所。周某拒绝前往,并推搡民警小李,挥手打落其警帽。对周某的违法行为,民警小李、小何可以采取的恰当措施有 ()

- A. 徒手制止 B. 使用手铐
C. 使用警棍 D. 使用警用手枪

75. 【单选】民警小李和小何将周某、刘某带回派出所进行调查询问,周某自称手部残疾,并表示愿意认错认罚,请求派出所对该案进行治安调解,刘某当即表示不同意调解。民警小何向派出所所长提出快速办理该案,所长认为该案不适用快速办理,下列理由正确的是 ()

- A. 受害人不同意
B. 周某为残疾人
C. 对周某可能作出十日以上行政拘留处罚
D. 该案依法应当适用听证程序

快速办理程序	可以适用	对不适用简易程序,但事实清楚,违法嫌疑人自愿认错认罚,且对违法事实和法律适用没有异议的行政案件,公安机关可以通过简化取证方式和审核审批手续等措施快速办理
不适用快速办理	不适用	(1) 违法嫌疑人系盲、聋、哑人,未成年人或者疑似精神病人的; (2) 依法应当适用听证程序的; (3) 可能作出10日以上行政拘留处罚的; (4) 其他不宜快速办理的
听证程序	在作出下列行政处罚决定之前,应当告知违法嫌疑人有要求举行听证的权利: (1) 责令停产停业; (2) 吊销许可证或者执照; (3) 较大数额罚款	

例:

2018年1月，甲市公安局刑侦支队经过缜密侦查，对活动在某水果集散市场的张某黑社会性质的组织予以打击，成功抓获张某等涉案人员36人，缴获自制长枪1把、子弹3发，毒品疑似物0.3公斤及其他涉案物品一大批，一举铲除了这个社会毒瘤。

案件主要审查情况表		
序号	审查对象	内容
1	梁某	(1) 是张某黑社会组织的组织者、领导者。 (2) 受张某指派，按业务需求，带李某等人强行承揽水果集散市场货运业务，向其他货运司机收取高额“停车费”，不定期开设流动赌场谋取暴利。 (3) 负责处理该黑社会组织的“善后”，持自制猎枪打伤多人；向客人兜售毒品K粉，“开心水”，看顾客人在娱乐城吸毒。
2	李某	(1) 是梁某的下属，担任打手角色。 (2) 受梁某指派，从事打、砸、抢人、滋事及开设赌场等违法犯罪活动。
.....		

94. 【单选】根据案件审查情况，办案民警小罗对嫌疑人梁某在共同犯罪中的作用进行了查证。根据下表，下列说法恰当的是（ ）

- A. 主犯 B. 从犯
C. 教唆犯 D. 胁从犯

《刑法》第二十六条第一款规定：“组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。”
《刑法》第二十七条第一款规定：“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。”
《刑法》第二十九条第一款规定：“教唆他人犯罪的，应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。教唆不满十八周岁的人犯罪的，应当从重处罚。”
《刑法》第二十八条规定：“对于被胁迫参加犯罪的，应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。”

例：

2. 十九大明确提出要把党的政治建设摆在首位。党的政治建设是党的根本性建设，决定党的建设方向和效果。党的政治建设的首要任务是（ ）

- A. 加强意识形态建设，坚定中国特色社会主义理想信念
B. 保证全党服从中央，坚持党中央权威和集中统一领导
C. 以提升组织力为重点，发挥基层党组织战斗堡垒作用
D. 持之以恒地正风肃纪，保持党同人民群众的血肉联系

①党的政治建设——它是党的根本性建设；其首要任务就是保证全党服从中央，维护党中央权威及其统一领导
②党的思想建设——它是党的基础性建设；其首要任务就是坚定理想信念

例：新冠疫情爆发后，被中央全面深化改革委员会第十二次会议明确纳入国家安全体系的是(C)

- A. 医疗安全 B. 食品安全
C. 生物安全 D. 居民安全

例：1945 年提出“严肃和谨慎相结合”公安政策的是:毛泽东
例：

16. 民警李某在新冠疫情防控期间忠诚履职，担当作为，表现突出，公安机关拟对其进行奖励。下列说法正确的是（ ）

- A. 奖励可以是通报表扬、嘉奖、授予荣誉称号
B. 受奖励的李某可以提前晋升警衔
C. 受奖励的李某可以提前晋升职务
D. 受奖励的李某应当提高工资待遇

《公安机关组织管理条例》第三十二条规定：“公安机关人民警察个人或者集体在工作中表现突出，有显著成绩和特殊贡献的，应当根据国家规定给予奖励。奖励分为：嘉奖、记三等功、记二等功、记一等功、授予荣誉称号。对受奖励的公安机关人民警察，可以根据国家规定提前晋升警衔，并给予一次性奖金或者其他待遇。”

例：B 项把“应当”改为“可以通知”。D 项必要的技术侦查措施必须市级以上才可以批准使用。

28. 公安机关侦查犯罪应当严格依照法律规定的条件和程序采取强制措施和侦查措施。下列关于侦查工作的说法正确的是 ()
- A. 某县公安局刑警大队办理贾某强奸案时, 由于贾某拒绝采集血液、尿液等生物样本, 经刑警大队长批准, 可以强制采集
- B. 某县公安局对某凶杀现场进行勘验后, 该县检察院要求复验的, 应当会同检察院进行复验
- C. 某县公安局在办理刘某死亡案件时, 由于刘某死因不明, 决定对其身体进行解剖检验, 应当经刘某家属同意
- D. 某县公安局办理徐某故意杀人案, 因徐某在逃, 可以在该县范围内直接发布通缉令, 并决定采取必要的技术侦查措施

例: 选择 D 项。A 项, 未成年人要通知其监护人到场; B 项已经不予追究, 达成目的。

31. 对符合当场治安调解条件, 双方当事人同意当场调解并当场履行的治安案件, 可以当场调解。下列情形可以当场调解的是 ()
- A. 初中生李某和陈某 (均为15周岁) 在学校因琐事打架, 两人无明显伤情, 经劝说均认识到错误并同意调解
- B. 谢某在商场盗窃一件标价为250元的衣服, 被保安员当场发现, 民警到达现场后, 谢某将衣服归还给商场并表示不再盗窃。商场经理王某接受谢某道歉, 表示不予追究
- C. 因工作上存在矛盾, 李某对王某怀恨在心, 偷偷砸坏王某轿车, 维修费用约500元。民警现场处置时, 王某明确表示不愿意进行调解
- D. 蔡某因邻居陈某经常深夜发出噪音, 遂在他人面前诽谤陈某私生活不检点。经民警沟通协商, 陈某对蔡某的行为表示谅解

例: D 项除了护照可以证明身份信息外, 还可以用社保卡、驾驶证。

34. 根据《旅馆业治安管理办法》和公安部相关规定, 旅馆经营者应当落实旅客住宿登记制度, 旅客应当提供有效证件, 实名登记后入住。下列情形正确的是 ()
- A. 张某到某地出差, 朋友林某事先用自己的身份证登记房间, 后将房卡交给张某用于住宿
- B. 张某在登记入住的房间会见朋友林某, 两人谈心至深夜, 林某直接留宿张某房间
- C. 张某到某地出差, 由于身份证丢失, 使用教师证登记入住
- D. 张某到某地出差, 由于身份证丢失, 使用护照登记入住

例: 选择 B 项。

35. 公安机关负责大型群众性活动的安全管理工作, 下列属于需经公安机关审批许可后方可举办的大型群众性活动是 ()
- A. 某中学举行运动会, 全校师生约3500人参加
- B. 某村在端午节举办赛龙舟等系列庆祝活动, 预计约3000人到场
- C. 某婚恋机构在城市广场举办大型相亲活动, 约800人报名参加
- D. 市影剧院邀请某国际知名歌剧团来院演出, 约2000人购票观看
- 大型群众性活动安全管理条例》第二条规定: “本条例所称大型群众性活动, 是指法人或者其他组织面向社会公众举办的每场次预计参加人数达到1000人以上的下列活动: (一) 体育比赛活动; (二) 演唱会、音乐会等文艺演出活动; (三) 展览、展销等活动; (四) 游园、灯会、庙会、花会、焰火晚会等活动; (五) 人才招聘会、现场开奖的彩票销售等活动。影剧院、音乐厅、公园、娱乐场所等在其日常业务范围内举办的活动, 不适用本条例的规定。”

例:

55. 为了严明公安机关纪律, 规范公安机关人民警察的行为, 保证公安机关及其人民警察依法履行职责, 制定了《公安机关人民警察纪律条令》, 负责解释该条令的部门有 ()

- A. 司法部 B. 最高人民法院
- C. 公安部 D. 人力资源和社会保障部

监察部
部门规章
制定机关
人社部
公安部

例: 人民警察必须具备过硬的政治素质, 其中最重要的两个政治素质是政治敏锐性和政治鉴别力。

例：

7. 人民警察核心价值观是被全体民警共同认可、普遍遵循、自觉践行的主导价值观念和追求。其中反映核心价值观内在要求的是（ ）

A. 忠诚 B. 为民
C. 公正 D. 廉洁

忠诚是人民警察核心价值观的根本要求；
为民是人民警察核心价值观的根本出发点和落脚点；
公正是人民警察核心价值观的法律精神；
廉洁是人民警察核心价值观的内在要求。

例：

8. 某公安分局接到群众举报，有人在餐馆进行毒品交易，民警立即出警，现场抓获毒贩。在带离嫌疑人时，办案民警向餐馆老板和客人们致歉说：“我们是警察，正在执行任务，损坏的东西我们会补偿的，打扰大家用餐了！”获得在场群众一致点赞。这一行为主要体现出人民警察职业道德的特征是（ ）

A. 坚定的政治性 B. 工作的坚韧性
C. 行为的表率性 D. 为民的服务性

人民警察的职业道德是指人民警察在依法履职过程中所遵循的道德原则和道德规范。三个显著特征：鲜明的阶级性，广泛的人民性，行为的表率性。

例：

26. 李某因涉嫌盗窃罪于6月1日被刑事拘留，6月11日被依法逮捕，6月15日李某交代了其在实施盗窃前一天还抢劫过路人甲的一条钻石项链。6月16日侦查人员呈请县级以上公安机关负责人批准后，制作重新计算侦查羁押期限通知书，对重新计算李某侦查羁押期限的起始时间表述正确的是（ ）

A. 6月1日 B. 6月11日
C. 6月15日 D. 6月16日

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十六条规定：“对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂，期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。”第一百六十条规定：“在侦查期间，发现犯罪嫌疑人另有重要罪行的，自发现之日起依照本法第一百五十六条的规定重新计算侦查羁押期限。”

例：B 和 C 是群众自治性组织；D 项是内设机构，应该分局是被告。

29. 根据《行政诉讼法》相关规定，公民、法人或其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益的，有权提起行政诉讼。下列能够作为行政诉讼被告的是（ ）

A. 汉庄乡人民政府 B. 新宁路居民委员会
C. 花园村村民委员会 D. 城南公安分局法制大队

《行政诉讼法》第二十六条规定：“公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，作出行政行为的行政机关是被告。”

例：

32. 结合人民警察职业的性质、特点和任务，公安机关人民警察的职务序列分为警官职务序列、警员职务序列和警务技术职务序列。下列属于警官职务序列的是（ ）

A. 公安厅巡视员
B. 公安局调研员
C. 公安局警长
D. 公安派出所教导员

警官职务	
综合管理机构执法勤务机构	执法勤务机构
省部级正职、省部级副职、厅局级正职、厅局级副职、县处级正职、县处级副职、乡科级正职、乡科级副职	总队长、副总队长、支队长、副支队长、大队长、副大队长、中队长、副中队长
主管政治工作的：政治委员、教导员、指导员等	
警员职务	
综合管理机构	执法勤务机构
巡视员、副巡视员、调研员、副调研员、主任科员、副主任科员、科员、办事员	一级警长、二级警长、三级警长、四级警长、一级警员、二级警员、三级警员
警务技术职务	
公安机关从事警务技术工作的人民警察实行警务技术职务序列。警务技术职务的设置，按照国家规定执行	

例：全人大修改宪法；全人常解释宪法；全人大和全人常监督宪法。

例：

58. 需经县级以上公安机关批准才能实施的侦查措施有 ()

- A. 冻结存款 B. 侦查实验
C. 指认现场 D. 辨认赃物

例：应当选择 BC 项。

59. 讯问涉嫌虚开增值税专用发票的犯罪嫌疑人朱某（男，25岁）时，下列选项正确的有 ()

- A. 通知朱某的律师到场 B. 由两名侦查人员进行
C. 告知其诉讼权利 D. 通知朱某的家属

《刑事诉讼法》第三十四条规定：“侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人，讯问时律师不得在场；
《刑事诉讼法》第一百一十八条规定：“讯问犯罪嫌疑人必须由人民检察院或者公安机关的侦查人员负责进行。讯问的时候，侦查人员不得少于二人”。
《刑事诉讼法》第一百二十条规定：“侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候，应当告知犯罪嫌疑人享有的诉讼权利，如实供述自己罪行可以从宽处理和认罪认罚的法律规定”

例：

61. 某县公安局治安大队在对全县娱乐场所进行监督检查时，发现“在水方”K歌城违规从事经营活动，经向公安机关负责人报告并经相关部门批准后，可以采取的行政强制措施有 ()

- A. 查封K歌城 B. 扣押营业设备
C. 责令停业整顿 D. 冻结经营帐户

《行政强制法》第九条规定：“行政强制措施的种类：（一）限制公民人身自由；（二）查封场所、设施或者财物；（三）扣押财物；（四）冻结存款、汇款；（五）其他行政强制措施。”
《娱乐场所管理条例》第四十三条规定：“娱乐场所实施本条例第十四条禁止行为的，由县级公安部门没收违法所得和非法财物，责令停业整顿3个月至6个月；情节严重的，由原发证机关吊销娱乐经营许可证，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。”

例：县级以上公安局自己可以决定交通管制；向上级公安机关和同级人民政府申请得到批准才可以实行现场管制。

72. 【多选】犯罪嫌疑人周某弃车至光明街道，因周某挟持人质拒捕，为了顺利抓捕周某，Y市公安局下列做法正确的有 ()

- A. 决定在光明街道区域内限制人员、车辆通行或者停留
B. 必要时，可以对光明街道实行交通管制
C. 经同级人民政府批准后，可以对光明街道实行现场管制
D. 经Y市公安局所在的省公安厅批准后，可以对光明街道实行现场管制

《人民警察法》第十五条规定：“县级以上人民政府公安机关，为预防和制止严重危害社会治安秩序的行为，可以在一定的区域和时间，限制人员、车辆的通行或者停留，必要时可以实行交通管制。公安机关的人民警察依照前款规定，可以采取相应的交通管制措施。”

《人民警察法》第十七条规定：“县级以上人民政府公安机关，经上级公安机关和同级人民政府批准，对严重危害社会治安秩序的突发事件，可以根据情况实行现场管制。公安机关的人民警察依照前款规定，可以采取必要手段强行驱散，并对拒不服从的人员强行带离现场或者立即予以拘留。”

两个确立：确立习近平党中央的核心、全党的核心地位；确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位。

两大奇迹：经济快速发展和社会长期稳定。

党的百年奋斗以伟大建党精神为源头，保持了党的先进性和纯洁性。

百年奋斗的主题：实现中华民族伟大复兴。

勇于自我革命是中国共产党区别于其他政党的显著标志。

“关键少数”：领导干部。

维护国家安全、社会稳定、人民利益。

对人民警察队伍的四点要求：对党忠诚；服务人民；执法公正；纪律严明。

中国人民警察警旗式样分布：警旗旗面由红蓝两色组成。(3比2)红色体现党对人民警察队伍的绝对领导、全面领导，彰显人民警察队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的政治本

色；蓝色凸显人民警察的职业特征，代表人民警察对平安的守护。

警旗是人民警察队伍的重要标志，是人民警察荣誉、责任和使命的象征。

总体国家安全观：以人民安全为宗旨，以政治安全为根本，以经济安全为基础，以军事、文化、社会安全为保障，以促进国际安全为依托。

中央全面深化改革委员会会第十二次会议提出：要从保护人民健康、保障国家安全、维护国家长治久安的高度，把生物安全纳入国家安全体系。

枫桥经验：加强以派出所为重点的基层基础建设，夯实社区警务。

要坚持源头治理；要坚持以防为主；要深化改革创新。

人民警察的核心价值观：①忠诚：基石，是根本要求。②为民：本质，牢记并实践全心全意为人民服务的宗旨。③公正：职责，是法律精神。④廉洁：本色，也是内在要求。

人民警察的职业道德规范：最显著的特征：鲜明的阶级性、广泛的人民性和行为的表率性。

人民警察纪律的内容：

(1)政治纪律。

(2)组织纪律。

(3)执法执勤纪律。

(4)内务纪律。

公安部三项纪律：

1.决不允许面对群众危难不勇为。

2.决不允许酗酒滋事。

3.决不允许进夜总会娱乐。

处理：

1.一律先予以禁闭，并视情给予纪律处分。

2.造成严重后果或者恶劣影响的，一律给予开除处分，并视情追究有关领导责任。

3.隐瞒不报、包庇袒护的，从严处理。

4.构成犯罪的，依法追究刑事责任。

社会主义法治理念：

依法治国：社会主义法治的核心内容。

执法为民：本质要求。

公平正义：价值追求。

服务大局：重要使命。

党的领导：建设社会主义法治国家的根本保证。

全面依法治国的基本格局：(新十六字方针)

科学立法是前提；严格执法是关键；公正司法是防线；全民守法是基础。

法的效力：

(1)不同位阶的法的效力原则：宪法至上、法律高于法规、行政法规高于地方性法规、行政法规高于规章、地方性法规高于地方政府规章等。

(2)同一位阶的法的效力原则：①全国性法律优先原则、特别法优先原则、后法优先原则、实体法优先原则、国际法优先原则、省级政府规章优先于设区的市的政府规章的原则。

②法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人大常委会裁决。

③行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用

时，由国务院裁决。

(3)位阶交叉的法的渊源的冲突处理原则：①自治条例和单行条例变通的，依变通。经济特区法规变通的，依变通。

②地方性法规和部委规章之间有冲突时，由国务院决定适用地方性法规或者由国务院提请全国人大常委会裁决。

③部门规章或者部门规章与地方政府规章间的冲突由国务院裁决。

④根据授权制定的法规与法律规定不一致，由全国人大常委会裁决。

法律关系：是在法律规范调整社会关系的过程中所形成的人们之间的权利和义务关系。

包括主体：自然人、国家、法人、非法人组织。

内容：权利义务。

客体：物、行为、人身利益、精神财富。

法律事实：是指能够引起法律关系产生、变更、消灭的客观情况和现象。

包括法律事件(否)和法律行为(是)。(根据是否以人的意志为转移)

例：下列属于法律关系的是哪一个？

- A. 已订婚的某对恋人之间的关系
- B. 某市区人民法院党组书记杨某与该院其他党员的关系
- C. 被告人聘请律师进行辩护
- D. 某甲赌博输给某乙 1000 元钱，立下字据表示在 3 天内付清。

C 为法律关系。

答：法律关系是法律在调整人们行为的过程中形成的特殊的权利和义务关系。具有 3 个特征：1，法律关系是以法律规范为前提的社会关系 2，法律关系是以权利义务为内容的社会关系 3，法律关系是以国家强制力作为保障手段的社会关系。

A 项，恋人之间的关系不是通过国家强制力来保障的，是通过道德约束的。

B 项，成员内部的关系是通过党内章程调整的，不属于国家强制力调整的范畴。

C 项，被告人聘请律师后，双方有权利和义务关系，受法律约束，有国家强制力保证的，故 C 项正确。

D 项，双方有债务关系，即权力义务关系，受法律约束调整，由国家强制力保证债权人债权的实现，属于法律关系。只是双方为非法的债权债务，不受法律所保护，故 D 项不是。

公安机关的职责：法定职责；紧急职业职责；公益责任义务。

公安机关的权力：

1.治安行政管理权：治安行政处置权(命令、禁止与取缔、许可)；治安行政处罚权(警告、罚款、行政拘留、吊销公安机关发放的许可证)；治安监督检查权(通过治安监督检查、予以处置或制裁)；治安行政强制权(强制传唤、强制带离现场和强制拘留、强制隔离、约束特定的人、盘问检查等)。

2.刑事司法权：立案权；侦查权；刑事强制权(拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕)；

刑罚执行权：主刑：管制(社区矫正机构)；拘役(公安机关)；有期徒刑(监狱)；无期徒刑(监狱)；死刑(法院)。

附加刑：罚金(法院)；没收财产(法院)；剥夺政治权利(公安机关)；驱逐出境(公安机关)。

3.警械武器使用权。

4.紧急状态处置权：紧急优先权；戒严执行权；交通管制、现场管制；紧急排险权；紧

急征用权。

担任人民警察领导职务的条件：大专以上学历且经人民警察院校培训考试合格。

担任人民警察的条件：高中毕业以上文化程度。

对新录用的人民警察实行试用期制度，试用期为一年。

人民警察的奖惩：

奖励：集体奖励：由低至高：嘉奖，记三等功、二等功、一等功，授予荣誉称号。

集体授予荣誉称号的名称，根据受奖集体的事迹特点确定。

个人奖励：由低至高：嘉奖，记三等功、二等功、一等功，授予荣誉称号。

个人荣誉称号是指全国公安系统二级英雄模范、一级英雄模范。

惩处：行政处分：警告-6个月；记过-12个月；记大过-18个月；降级-24个月；撤职-24个月；开除。

警纪处分：降低警衔、取消警衔。停止执行职务(10-60日)、禁闭(1-7日)

刑事处罚。

人民警察的辞退：

应当予以辞退：①不符合录用人民警察的条件，未按规定程序招收的。

②连续两年考核被确定为不称职的。

③不能胜任现职工作，又不服从其他安排的。

④因单位调整、撤销、合并或者缩减编制名额需要调整工作，本人拒绝合理安排的。

⑤旷工或者无正当理由逾期不归连续超过十五天，或者一年内累计超过三十天的。

不得辞退：①因公负伤致残并确认丧失工作能力的。

②患严重疾病或者负伤正在进行治疗的。

③在孕期、产期或者哺乳期的。

人民警察的警衔：警衔等级的设置是警衔制度的核心。

警衔设五等十三级：1.总警监、副总警监。

2.警监：一级、二级、三级。

3.警督：一级、二级、三级。

4.警司：一级、二级、三级。

5.警员：一级、二级。

第一等和第二等属于高级警官；第三等属于中级警官；第四等和第五等属于初级警官。

上级决定和命令的执行：1.必须执行上级决定和命令。

2.决定有错误，提意见，不得中止或改变决定和命令；意见不被采纳，必须服从。

3.超越法律、法规规定的人民警察职责范围的指令，有权拒绝执行，并同时向上级机关报告。

法律：行政许可是经常性许可，可以执行所有行政处罚和所有行政强制措施。

行政法规：经常性许可，可执行除限制人身自由以外的行政处罚；可执行除限制人身自由，冻结存款、汇款之外的行政强制措施。

地方性法规：经常性许可，可执行除限制人身自由、吊销营业执照以外的行

政处罚；仅能设定查封场所、设施或者财物，扣押财物的行政强制措施。

规章：临时性许可(一年转化为地方性法规)，仅能设定警告、通报批评或者一定数额罚款的行政处罚。

备注：部门规章罚款(行政处罚)的限额由国务院规定；地方政府规章罚款的限额由省、自治区、直辖市人大常委会规定。

行政许可：

(1)启动方式：依申请、依职权。

(2)申请期限：被告知听证权利之日起 5 日内。

(3)告知听证：听证的 7 日前通知。

行政处罚：

(1)启动方式：依申请。

(2)申请期限：被告知听证权利之日起 5 日内。

(3)告知听证：听证的 7 日前通知。

行政处罚的程序：

1.一般程序：

(1)适用条件：普遍适用。

(2)执法人员数：执法人员不得少于两人，法律另有规定的除外。

(3)决定作出：违法行为涉嫌犯罪的，移送司法机关。行政机关负责人应当集体讨论决定。

2.简易程序：

(1)适用条件：违法事实确凿并有法定依据+对公民处以 200 元以下、对法人或者其他组织处以 3000 元以下的罚款或者警告。(违反出入境管理行为为人处 500 元以下罚款或者警告)

(2)执法人员数：执法人员不得少于两人，法律另有规定的除外。

(3)决定作出：执法人员可以当场决定给予处罚。

快速办理：对不适用简易程序，但事实清楚，违法嫌疑人自愿认错认罚，且对违法事实和法律适用没有异议的行政案件，公安机关可以通过简化取证方式和审核审批手续等措施快速办理。

以下情形之一的，不适用快速办理：

(1)违法嫌疑人系盲、聋、哑人，未成年人或者疑似精神病人的。

(2)依法应当适用听证程序的。

(3)可能作出十日以上行政拘留处罚的。

(4)其他不宜快速办理的。

罚缴分离：作出罚款决定的行政机关应当与收缴罚款的机构分离。

除当场收缴的罚款外，当事人应当自收到行政处罚决定书之日起 15 日内，到指定的银行或者通过电子支付系统缴纳罚款。银行应当收受罚款，并将罚款直接上缴国库。

当场收缴：1.条件：①依法给与一百元以下罚款的。②不当场收缴事后难以执行的。

在偏远地区，当事人到指定银行或通过电子支付系统缴纳罚款确有困难的，经当事人提出，行政机关及其执法人员可以当场收缴罚款。

2.程序：向当事人出示票据(不出具收据可以拒交)；执法人员当场收缴的罚款，应当自收缴罚款之日起两日内，交至行政机关；在水上当场收缴的罚款，应当自抵岸之日起两日内

交至行政机关；行政机关应当在两日内将罚款缴付指定的银行。

当事人逾期不履行行政处罚决定的，作出行政处罚决定的行政机关可采取下列措施：

(1)到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款的数额不得超出罚款的数额。

(2)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖、依法处理或者将冻结的存款、汇款划拨抵缴罚款。

(3)根据法律规定，采取其他行政强制执行方式。

(4)申请人民法院强制执行。

行政复议机关：

1.被申请人：县级以上地方政府部门；复议机关：本级人民政府和上一级主管部门选其一。

备注：海关、金融、外汇、国家安全机关、税务机关仅向上一级主管部门申请复议。

2.被申请人：省级以下地方各级政府；复议机关：上一级地方人民政府。

备注：不包含省级政府。

3.被申请人：省部级单位；复议机关：本机关。

备注：①两个以上国务院部门：可以向其中任何一个提出行政复议申请。②对复议决定不服的，既可以向人民法院提起行政诉讼，也可以向国务院申请裁决。(终局)

派出机关：设立该派出机关的人民政府。

派出机构：设立该派出机构的部门或者该部门的本级地方人民政府。

两个以上机关：共同上一级行政机关。

经复议的案件：

1.维持原行政行为：作出原行政行为的行政机关和复议机关为共同被告。

2.改变原行政行为：复议机关为被告。

3.复议机关不作为：对复议机关不作为不服，复议机关为被告；对原行政行为不服，作出原行政行为的行政机关为被告。

自然人犯罪：(提到的年龄均为周岁)

1.年龄：

$x < 12$ ：一律不负刑事责任。

$12 \leq x \leq 14$ ：犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。

$14 \leq x \leq 16$ ：对故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、抢劫、强奸、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质 8 类行为负刑事责任。

$x \geq 16$ ：应当负刑事责任。

备注：投放危险物质毒死人犯故意伤害罪；投放危险物到水中，犯投放罪。

老年人：已满 75 周岁的人故意犯罪的，可以从轻或者减轻处罚；过失犯罪的，应当从轻或者减轻处罚。

因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令其父母或者其他监护人加以管教；在必要的时候，依法进行专门矫治教育。

2.精神病人：

(1)不能辨认或者不能控制自己行为时造成危害结果，不负刑事责任。

(2)精神正常时犯罪，应当负刑事责任。

(3)尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚。

3.特别规定：

醉酒的人犯罪，应当负刑事责任。

又聋又哑的人或者盲人犯罪，可以从轻、减轻或者免除处罚。

单位犯罪：

1.处罚原则：双罚制为主，单罚制作为补充。

2.双罚制：对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。

犯罪主观方面：(故意+过失)

1.故意：①直接故意：明知必然或可能发生，希望发生。

②间接故意：明知可能发生，放任发生。

2.过失：①疏忽大意的过失：应当预见，疏忽大意。

②过于自信的过失：已经预见，轻信避免。

犯罪排除事由：

1.正当防卫。

防卫过当：正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。

无限防卫权：对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。

2.紧急避险。

避险对象：损害的是另一合法权益。

避险条件：不得已。

避险限度：引起的损害应当小于避免的损害。

备注：紧急避险不适用职务上、业务上负有特定责任的人。

犯罪未完成形态：

1.犯罪预备：存在于犯罪着手之前。

停下来的原因：犯罪分子意志以外的原因。

处罚：可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。

2.犯罪未遂：只能存在于犯罪着手以后，未得逞之前。

停下来的原因：犯罪分子意志以外的原因。

处罚：可以比照既遂犯从轻、减轻处罚。

3.犯罪中止：既可以发生在已经实行犯罪以后，也可以发生在尚未着手实行犯罪之前。

停下来的原因：犯罪分子自动放弃。

处罚：没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。

解题步骤：

1.看犯罪是否完成：犯罪已完成->犯罪既遂。

2.为什么未完成：意志以内的原因自动停止犯罪->犯罪中止。

3.意志以外的原因未得逞，停在了什么阶段：准备阶段未得逞->犯罪预备。

着手实施后未得逞->犯罪未遂。

死刑的适用：

死刑适用对象的限制：(1)犯罪的时候不满十八周岁的；(2)审判的时候怀孕的；(3)审判的时候已满七十五周岁的,但以特别残忍手段致人死亡的除外。

死刑除依法由最高人民法院判决的以外，都应当报请最高人民法院核准。

死缓可以由高级法院判决或者核准。

死刑执行：1.立即执行。2.缓期两年执行。

死缓：考验期内故意犯罪，情节恶劣的，报请最高人民法院核准后执行死刑。

考验期内没有故意犯罪的，期满后减为无期徒刑。

考验期内没有故意犯罪，且有重大立功表现的，减为 25 年有期徒刑。

行为人在交通肇事后为逃避法律追究，将被害人带离事故现场后隐藏或者遗弃，致使被害人无法得到救助而死亡或者落下残疾的，应当以故意杀人罪或者故意伤害罪定罪处罚。

以危险方法危害公共安全罪，是故意以放火、决水、爆炸、以及投放危险物质以外的并与之相当的其他危险方法，危害公共安全的行为。例如：私设电网。

出卖亲生子女或者所收养的子女的行为，只要是将子女作为商品出卖，就应该认定为拐卖儿童罪。

诈骗罪与盗窃罪的界限：区别在于被害人是否基于认识错误而处分财产。如果不存在被害人处分财产的事实，则不可能成立诈骗罪。

袭警罪：暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。

走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任。

寻衅滋事罪主观上要求具有“流氓动机”，也即“寻求刺激”，“发泄情绪”等，如果事出有因，有缘由，如某方面的矛盾纠纷，则不应认定为寻衅滋事。

妨害安全驾驶罪：对行驶中的公共交通工具的驾驶人员使用暴力或者枪控驾驶操纵装置，干扰公共交通工具正常行驶，危及公共安全的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

负有照护职责人员性侵罪：对已满 14 不满 16 周岁的未成年女性负有监护、收养、看护、教育、医疗等特殊职责的人员，与该未成年女性发生性关系的，处三年以下有期徒刑；情节恶劣的，处三年以上十年以下有期徒刑。

冒名顶替罪：处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

催收非法债务罪：处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金。

高空抛物罪：处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金。

侵害英雄烈士名誉、荣誉罪：处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

备注：单处罚金就是刑罚只处罚金，没有拘役，管制，有期徒刑，交个罚金就行。并处罚金就是既处拘役，管制，有期徒刑，还处罚金，就是既坐牢又得罚钱。两者都是有案底的。

法定情形不追究刑事责任：下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪。

1.情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的。

- 2.犯罪已过追诉时效期限的。
- 3.经特赦令免除刑罚的。
- 4.依照刑法告诉从处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的。
- 5.犯罪嫌疑人、被告人死亡的。
- 6.其他法律规定免于追究刑事责任的。

立案管辖：

1.公安机关：法律另有规定之外的一般的刑事案件。

另有规定：

2.监察机关：利用职务进行犯罪的案件。

3.人民检察院：①在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪。

②经省级以上人民检察院决定立案侦查的公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件。

4.人民法院：

(1)告诉才处理：

①侮辱、诽谤案(危害社会秩序和国家利益的除外)

②暴力干涉婚姻自由案(致人死亡的除外)

③虐待案(致人重伤或死亡的除外)

④侵占案(绝对自诉)

注意：侵占为纯自诉，其他四个罪名情形严重则为公诉。

(2)公自交叉：故意伤害案；非法侵入住宅案；侵犯通信自由案；重婚案；遗弃案；生产、销售伪劣产品案(但严重危害社会秩序或国家利益的除外)；侵犯知识产权案(但严重危害社会秩序或国家利益的除外)；属于刑法分则第四章、第五章规定的，对被告人可能判处三年有期徒刑以下刑罚的案件。

注意：此类案件可公可自：被害人直接向人民法院起诉的，人民法院应当依法受理。对于其中证据不足、可由公安机关受理的，或者认为对被告人可能判处三年以上有期徒刑刑罚的，应当移送公安机关立案侦查。

(3)公转自：有证据+侵犯人身/财产权益+应当追究+未追究(不调解、不反诉)，公安机关应当受理。

5.军队保卫部门：军人违反职责的犯罪和军队内部发生的刑事案件。

6.监狱：罪犯在监狱内犯罪的刑事案件。

7.海警部门：海(岛屿)岸线以外我国管辖海域内发生的刑事案件。对于发生在沿海口，码头，滩涂，台轮停泊点等区域的，由公安机关管辖。

行驶中的交通工具上发生的刑事案件，由交通工具最初停靠地公安机关管辖。必要时，始发地、途径地、到达地公安机关也可以管辖。

几个公安机关都有权管辖的行政案件，由最初受理的公安机关管辖。必要时，可以由主要违法行为地公安机关管辖。

在中华人民共和国领域外的中国航空器内发生的刑事案件，由该航空器在中国最初降落地的公安机关管辖。

中国公民在中华人民共和国领域外的犯罪，由其入境地、离境前居住地或者现居住地的公安机关管辖；被害人是中国公民的，也可由被害人离境前居住地或者现居住地的公安机关管辖。

明确或者有争议的刑事案件，可以由有关公安机关协商。协商不成的，由共同的上级公安机关指定管辖。

上级公安机关指定管辖的，应当将指定管辖决定书分别送达被指定管辖的公安机关和其他有关的公安机关，并根据办案需要抄送同级人民法院、人民检察院。

县级公安机关的管辖级别：侦察发生在本辖区内的刑事案件。

设区的市一级以上公安机关：负责重大案件的侦查。(如危害国家安全犯罪，恐怖活动犯罪，涉外犯罪，经济犯罪，集团犯罪，跨区域犯罪)

例：下列犯罪应当由公安机关立案侦查的是：C

A.县财政局工作人员甲涉嫌贪污公款。

B.国企员工乙涉嫌挪用公款炒股。

C.某县发改委副主任丙涉嫌开设赌场。

D.派出所干警丁涉嫌刑讯逼供。

答：A与B都是国家公职人员利用职权犯罪，应当监察院负责；D应该交由检察院。

回避分为：自行回避、申请回避、指令回避。

1.申请回避：①当事人及其法定代理人对侦查人员提出回避申请的，公安机关应当在收到回避申请后2日以内作出决定并通知申请人；情况复杂的，经县级以上公安机关负责人批准，可以在收到回避申请后5日以内作出决定。

②当事人及其法定代理人对县级以上公安机关负责人提出回避申请的，公安机关应当及时将申请移送同级人民检察院。

2.回避决定：(作出回避决定之前，不停止调查。)

侦查人员：公安机关负责人决定。(公安机关负责人的回避，由上一级公安机关决定。)

检查人员：检察长决定。

审判人员：院长决定。

备注：院长的回避，由本院审判委员会决定；检察长和公安机关负责人的回避，由同级人民检察院检察委员会决定。

派出所民警和副所长的回避由所属的公安派出所决定；派出所所长的回避由派出所所属的县级公安决定。(注意：有不同看法：副所长的回避与所长的回避都由所属的县级公安决定。)

鉴定人、翻译人员的回避，由指派或者聘请的公安机关决定。

3.回避效果：

(1)非法定情况，法院当庭驳回，并不得复议。

(2)提出回避申请，审查后作出回避与否的决定，不服可复议一次。

(3)审查期间原则上程序停止，但侦查程序例外。

(4)复议期间，诉讼活动不停止。

(5)因符合法定情形而回避的检察人员，在回避决定作出以前所取得的证据和进行的诉讼行为是否有效，由检察委员会或者检察长根据案件具体情况决定。

辩护人人数：1-2人，

辩护律师：无需经过办案机关批准(侦查阶段国恐案除外)即可与被辩护人会见。会见时不被监听。

在犯罪嫌疑人甲仅有聘请律师的要求，但提不出具体对象的，侦查机关应当及时通知当地律师协会或者司法行政机关为其推荐律师。

拘传：

1.决定机关和执行机构：公安机关、检察机关和人民法院。

2.适用对象：只能适用于未被逮捕和拘留的犯罪嫌疑人、被告人。对未被羁押的犯罪嫌疑人和被告人，根据案件情况应予拘传的，或者经过传唤没有正当理由不到案的，可以拘传。

排除情况：①讯问已被羁押的犯罪嫌疑人、被告人，直接提审即可，不用办理拘传手续。

②证人、鉴定人、翻译人员等人不能适用。

3.批准拘传：①办案部门制作《呈请拘传报告书》，并附有关材料，报县级以上公安机关负责人批准。②经县级以上公安机关负责人批准，办案部门制作《拘传证》。

4.执行拘传：①拘传由2名以上侦查人员执行。

②可以拘传到其所在市、县公安机关执法办案场所进行讯问。

③执行拘传时，侦查人员应当按照规定表明执法身份，向犯罪嫌疑人出示《拘传证》，并责令其在《拘传证》上签名、捺手印。

④执行拘传应当依法使用约束性警械。遇有暴力性对抗或者暴力犯罪行为，可以依法使用制服性警械或者武器。

⑤犯罪嫌疑人到达讯问地点后，应当责令其在《拘传证》上填写到案时间；拘传结束后，应当由其在《拘传证》上填写拘传结束时间。犯罪嫌疑人拒绝填写的，侦查人员应当在《拘传证》上注明。

⑥办案部门应当在拘传实施后一小时内报本级公安机关警务督察部门备案。

⑦拘传持续时间每次不得超过十二小时；案情特别重大、复杂，需要采取拘留、逮捕措施的，经县级以上公安机关负责人批准，拘传持续时间不得超过二十四小时。需对被拘传人变更强制措施的，应当在拘传时间内作出批准或者不批准的决定。结束拘传后，除变更为其他强制措施或转为限制人身自由的行政处罚、行政强制措施外，不得继续限制被拘传人的人身自由。

⑧《拘传证》一次有效，侦查终结时存入诉讼卷。如果需要再次拘传犯罪嫌疑人的，应当重新制作《拘传证》，不得以连续拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。两次拘传间隔时间一般不得少于十二小时。

取保候审：

1.决定机关：公安机关、检察机关、人民法院。

2.执行机关：公安机关。

3.适用情形：①管制、拘役或独立适用附加刑。

②有期徒刑+无社会危险性。

③疾病+不自理。

④羁押届满，尚未办结。

4.排除情况：对具有下列情形之一的犯罪嫌疑人，不得取保候审，但具有上述取保候审的条件③、④规定情形的除外。

①累犯、犯罪集团的主犯。

②以自伤、自残办法逃避侦查的。

③严重暴力犯罪的。

④其他严重犯罪的。

5.方式：

①保证人或保证金。

②对同一犯罪嫌疑人决定取保候审的，不得同时使用保证人保证和保证金保证。对未成年人取保候审，应当优先适用保证人保证。

犯罪嫌疑人保证金起点数额为一千元；未成年人，起点金额为五百元。

③符合取保候审条件的犯罪嫌疑人，既不交纳保证金，又无保证人担保的，可监视居住。

④保证人的条件：与本案无牵连；有能力履行保证义务；享有政治权利，人身自由未受到限制；有固定的住处和收入。

6.期限：不得超过 12 个月。(同一阶段连续计算，不同阶段重新计算)

7.被取保候审人的义务：

(1)法定义务：被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守。

①未经执行机关批准不得离开所居住的市、县。

②住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告。

③在传讯的时候及时到案。

④不得以任何形式干扰证人作证。

⑤不得毁灭、伪造证据或者串供。

(2)酌定义务：人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定。

①不得进入特定的场所。

②不得与特定的人员会见或者通信。

③不得从事特定的活动。

④将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。

(3)违反义务的责任：

被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。

没收保证金的，报县级以上公安机关负责人批准；没收五万元以上保证金的，应当经设区的市一级以上公安机关负责人批准。

不服的话：复议-作出决定的公安机关；复核-上一级公安机关。

对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。

注意：取保候审的申请应在三日内作出决定。

被保证人违反应当遵守的规定，保证人未履行保证义务的，经县级以上公安机关负责人批准，对保证人处一千元以上二万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

监视居住：

1.决定机关：公安机关、检察机关、人民法院。

2.执行机关：公安机关。

3.适用情形：(1)对符合逮捕条件，有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以监视居住：

①患有严重疾病、生活不能自理的。

②怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女。

③系生活不能自理的人的唯一扶养人。

④因为案件的特殊情况或者办理案件的需要，采取监视居住措施更为适宜的。

⑤羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取监视居住措施的。

(2)对人民检察院决定不批准逮捕，但符合逮捕条件，同时具有上述①到⑤情形之一的犯罪嫌疑人，需要继续侦查的，可以监视居住。

(3)对符合取保候审条件，但犯罪嫌疑人、被告人不能提出保证人，也不交纳保证金的，可以监视居住。

(4)对于被取保候审人违反取保候审义务规定的，可以监视居住。

4.一般在犯罪嫌疑人、被告人的住处执行。

指定居所监视居住：无固定住处的，可以在指定的居所执行。

危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪+在住处执行有碍侦查+上一级公安机关批准。

注意：不得在羁押场所、专门的办案场所或者办公场所执行监视居住。不得建立专门的监视居住场所，对犯罪嫌疑人变相羁押；不得在宾馆、酒店、招待所等其他场所执行监视居住。

5.期限：不得超过 6 个月。

拘留：

1.决定机关：公安机关、检察机关。

2.执行机关：公安机关(公安机关在异地执行拘留、逮捕的时候，应当通知被拘留、逮捕人所在地的公安机关，被拘留、逮捕人所在地的公安机关应当予以配合。)

3.适用情形：

(1)对现行犯或者重大嫌疑人员，有下列情形之一的，可以先行拘留，尚未立案侦查的，应当在抓获后立即办理立案、拘留手续。

①正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发现的。

②被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的。

③在身边或者住处发现有犯罪证据的。

④犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的。

⑤有毁灭、伪造证据或者串供可能的。

⑥不讲真实姓名、住址，身份不明的。

⑦有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

(2)被取保候审、监视居住人违反应当遵守的规定，需予以逮捕的，可以对其先行拘留。

4.程序要求：县级以上公安机关负责人作出批准拘留的决定时，应同时注明一日至三日的拘留时间。需要延长一日至四日或者延长至三十日的，应当办理延长拘留手续。

对符合拘留条件，因情况紧急来不及办理拘留手续的，经出示人民警察证后，可以将犯罪嫌疑人口头传唤至公安机关后立即审查，办理法律手续。

执行拘留，应当由二名以上侦查人员进行。

对犯罪嫌疑人执行拘留、押解过程中，应当依法使用约束性警械；遇有暴力性对抗或者暴力犯罪行为，可以依法使用制服性警械或者武器。

24 小时(三件事)：①送看守所羁押。②通知家属：除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形除外。③24 小时内进行讯问。(发现不应当拘留的，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作释放通知书。)

5.被拘留后案件的处理：

(1)需要逮捕的，在拘留期限内，依法办理提请批准逮捕手续。

(2)应当追究刑事责任，但不需要逮捕的，依法直接向人民检察院移送审查起诉，或者依法办理取保候审或者监视居住手续后，向人民检察院移送审查起诉。

(3)拘留期限届满，案件尚未办结，需要继续侦查的，依法办理取保候审或者监视居住手续。

(4)具有应当撤销案件情形之一的，释放被拘留人，发给释放证明书；需要行政处理的，依法予以处理或者移送有关部门。

6.拘留后提请审查批准逮捕的期限：一般 3 日；特殊情况可延长 1-4 日；流多结(流窜作案、多次作案、结伙作案)可延长至 30 日。

注意：检察院审批时间为 7 天，所以拘留的期限为：10(3+7)；14(3+4+7)；30(30+7)

7.对身份不明的被拘留人的处理：应当对其身份进行调查，侦查羁押期限自查清其身份之日起计算，但不得停止对其犯罪行为的侦查取证。对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人，也可以按其自报的姓名提请批准逮捕。

逮捕：

1.决定机关：检察机关、人民法院。

2.执行机关：公安机关。

3.适用情形：①有证据+徒刑以上+取保候审不行。②有证据+十年以上或有证据+徒刑以上+故意犯罪或身份不明。③严重违反取保候审、监视居住规定。

4.复议找同级人民检察院；复核向上一级人民检察院。

第一百四十二条 接到人民检察院批准逮捕决定书后，应当由县级以上公安机关负责人签发逮捕证，立即执行，并在执行完毕后三日以内将执行回执送达作出批准逮捕决定的人民检察院。如果未能执行，也应当将回执送达人民检察院，并写明未能执行的原因。

第六节 羁押

第一百四十八条 对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能侦查终结的案件，应当制作提请批准延长侦查羁押期限意见书，经县级以上公安机关负责人批准后，在期限届满七日前送请同级人民检察院转报上一级人民检察院批准延长一个月。

第一百四十九条 下列案件在本规定第一百四十八条规定的期限届满不能侦查终结的，应当制作提请批准延长侦查羁押期限意见书，经县级以上公安机关负责人批准，在期限届满七日前送请同级人民检察院层报省、自治区、直辖市人民检察院批准，延长二个月：

第一百五十条 对犯罪嫌疑人可能判处十年有期徒刑以上刑罚，依照本规定第一百四十九条规定的延长期限届满，仍不能侦查终结的，应当制作提请批准延长侦查羁押期限意见书，经县级以上公安机关负责人批准，在期限届满七日前送请同级人民检察院层报省、自治区、直辖市人民检察院批准，再延长二个月。

第一百五十一条 在侦查期间，发现犯罪嫌疑人另有重要罪行的，应当自发现之日起五日以内报县级以上公安机关负责人批准后，重新计算侦查羁押期限，制作变更羁押期限通知书，送达看守所，并报批准逮捕的人民检察院备案。

第一百六十五条 公安机关对现行犯拘留的时候，发现其是县级以上人民代表大会代表的，应当立即向其所属的人民代表大会主席团或者常务委员会报告。

公安机关在依法执行拘传、取保候审、监视居住、拘留或者逮捕中，发现被执行人是县级以上人民代表大会代表的，应当暂缓执行，并报告决定或者批准机关。如果在执行后发现被执行人是县级以上人民代表大会代表的，应当立即解除，并报告决定或者批准机关。

第一百六十六条 公安机关依法对乡、民族乡、镇的人民代表大会代表拘传、取保候审、监视居住、拘留或者执行逮捕的，应当在执行后立即报告其所属的人民代表大会。

第一百六十七条 公安机关依法对政治协商委员会委员拘传、取保候审、监视居住的，应当将有关情况通报给该委员所属的政协组织。

我国人民公安机关的建立与发展：

湖南保卫局：中国历史上最早的专职警察机构。

巡警部：中国历史上第一个全国性的专职警察机构。

中央特科：中国共产党在中央机关设立的最早的保卫组织。

国家政治保卫局：我国最早的人民政权的公安保卫机关。

陕甘宁边区人民警察，简称边警：我国历史上最早一支比较正规的人民警察队伍。

社会部：在党的高级组织内成立。

备注：社会部的任务是与敌伪特务、奸细作斗争,保障党的政治、军事任务的完成和组织的巩固,开展对敌情报工作和掌握敌人动向,进行锄奸宣传,培养锄奸骨干。

公安机关：是指县级以上公安机关（包括县区级）、公安派出所、依法具有独立执法主体资格的公安机关业务部门以及出入境边防检查站。

1.性质：是我国人民民主专政的重要工具，是武装性质的治安行政力量和刑事司法力量。

2.职能：专政职能和民主职能。

3.宗旨：全心全意为人民服务。

4.根本原则：坚持党对公安工作的绝对领导。

5.基本方针：党委领导下的专门机关与广大群众相结合。

我国公安机关实行统一领导、分级管理、条块管理、以块为主的管理体制。

1.公安机关机构设置：

(1)中央公安机关：在国务院领导下，公安部领导和管理全国公安工作。

(2)地方各级公安机关：县级以上地方人民政府公安机关在本级人民政府领导下，负责本行政区域的公安工作。

(3)专业公安机关：经国务院批准，在国家有关部门内设的专门从事具有一定专业内容和范围内公安警务活动的公安机关。

2.公安机关内设机构：分为综合管理机构和执法勤务机构。

其中执法勤务机构分为：总队、支队、大队和中队。

公安机关人民警察的内务制度：

1.内务建设：(1)方针：从严治警、依法治警。

(2)原则：高效务实、加强监督、着眼基层。

(3)要求：公正廉明、英勇善战、无私无畏、雷厉风行。

2.内务建设重点内容：

(1)内部关系：①人民警察不论职位高低，政治上一律平等，相互之间是同志关系。②行政职务高的是上级，低的是下级，相当的是同级。在相互不知道行政职务时，警衔高的是上级，低的是下级，相同的是同级。

(2)现场指挥权：发生重大案件等紧急情况，在建制不明时，由行政职务高的公安民警负责指挥；一时难以区别行政职务高低时，由行政警衔高的公安民警负责指挥。

督察机构的权限：

派出督察权和指令督察权；警务参与权；责令执行权；决定撤销或变更权；违法违纪行为查处权；当场处置权；实施停止执行职务和禁闭权(停止执行职务的期限为10日以上60日以下；禁闭的期限为1日以上7日以下。)；移送处理权。

备注：受理申诉的公安机关对不服停止执行职务的申诉，应当自收到申诉之日起5日内作出是否撤销停止职务的决定；对不服禁闭的申诉，应当在收到申诉之时起24小时内作出是否撤销禁闭的决定。

申诉期间，停止执行职务、禁闭决定不停止执行。

办理刑事案件能力：

现场保护：

(1)原则：迅速及时原则(首要原则)、保护公民生命安全优先原则、全面性原则、尽量保持现场原始状态原则。

(2)方法：①对犯罪现场的保护：室内现场的保护：封锁出入口。

室外现场保护：划出一定的警戒范围。

重大、特大案件的特殊保护：第一层总体保护区(新闻媒体)；

第二层次级保护区(指挥人员)；第三层核心保护区(现场勘验人员。)

②对犯罪现场中尸体的保护：

1.对吊挂着的尸体的处置和保护：①如发现人体尚未死亡，需急救人命时，可在颈部未打结处剪断绳索，并注意将绳索及绳结完整保存。

②如确已死亡，则不必解开绳结将尸体放下，只要将现场保护好即可。

2.对处于室外恶劣气候条件下的尸体：①如遇下雨、下雪等天气变化时，应用塑料布等洁净的防雨材料加以遮盖，以防尸体上附着的毛发、血迹、精斑等痕迹、物证散失、被污染、遭到破坏。

②对冬季室外发现的尸体，如环境温度低于零度，不要将其移入室内，应就地进行保护，以避免冻僵的尸体随着环境温度的升高而解冻融化，导致尸体上的伤口变形以及黏附物脱落，给后续的尸体检验工作带来困难。

3.水中尸体的保护：①江河湖泊中漂浮的人体，如已死亡，则只要用一定的方法将其固定住，使其不再继续漂流，一般不必打捞上岸。

②如水流过急，无法固定时可设法将其打捞上岸，但在打捞过程中要十分细致小心，不能直接抓握尸体的四肢拖拉，而应用干净的布匹从水下将尸体兜住，然后再将尸体从水中兜出，放在安全的处所加以保护。

4.对火场中尸体的保护：如有火势继续蔓延或建筑物行将倒塌的危险，则应设法将尸体移出火场，在移动尸体时应避免直接拖拉尸体的四肢，而应用洁净的布将尸体兜出安全的场所加以保护。

现场实地勘验检查原则：先静后动，先下后上；先重点后一般，先固定后提取。

人身检查：检查妇女的身体，应当由女工作人员或者医师进行。

刑事侦查：

1.讯问犯罪嫌疑人：①传唤、拘传持续的时间不得超过 12 小时；案情特别重大、复杂，需要采取拘留、逮捕措施的，传唤、拘传持续的时间不得超过 24 小时。

②讯问不满 18 周岁的未成年犯罪嫌疑人应当通知其法定代理人到场。

2.询问证人、被害人：①只能由侦查人员进行。

②可以在现场进行，也可以是证人、被害人的所在单位、住处或者证人、被害人提出的地方，必要时可以通知证人、被害人到人民检察院或者公安机关提供证言。

③询问证人应当个别进行。

3.对于死因不明的尸体，公安机关有权决定解剖，但应通知死者家属到场。

4.进行搜查，必须向被搜查人出示搜查证。在执行逮捕、拘留的时候，遇有紧急情况，不另用搜查证也可以进行搜查。在搜查的时候，应当有被搜查人或者他的家属，邻居或者其他见证人在场。

5.辨认：辨认时，应当将辨认对象混杂在特征相类似的其他对象中。辨认犯罪嫌疑人时，被辨认的人数不得少于七人；对犯罪嫌疑人照片进行辨认的，不得少于十人的照片；辨认物品时，混杂的同类物品不得少于五件；对物品的照片进行辨认的，不得少于十个物品的照片。

6.技术侦查措施：需要采取技术侦查措施的，应当制作呈请采取技术侦查措施报告书，报设区的市一级以上公安机关负责人批准，时限为 3 个月。

审查判断证据：

收集物证、书证不符合法定程序，可能严重影响执法公正的，在补正或者作出合理解释后可以作为定案的根据。

治安回避：

办案人民警察的回避，由其所属的公安机关决定。

公安机关负责人的回避，由上一级公安机关决定。

鉴定人、翻译人员的回避，由指派或者聘请的公安机关决定。

侦查人员的回避，由县级以上公安机关负责人决定。

县级以上公安机关负责人的回避，由同级人民检察院监察委员会决定。

对人身伤害的鉴定由法医进行。

治安调解应该在三个工作日内完成调解。一次调解不成，公安机关认为有必要或者当事人申请的，可以再次调解，应当在第一次调解后的七个工作日内完成。

治安行政处罚：

种类：(1)警告。(2)罚款。(3)行政拘留。(4)吊销公安机关发放的许可证。对违反治安管理的外国人，可以附加适用限期出境或者驱逐出境。

约束的适用对象：危害公共安全的-醉酒的人或者精神病人。

因扰乱体育比赛秩序被处以拘留处罚的，可以同时责令其 12 个月内不得进入体育场馆观看同类比赛。

身份证的最后两位为性别：奇数是男性，偶数是女性。

突发事件预警的级别：红(最高)一级；橙二级；黄三级；蓝四级。

突发事件信息报送：

(1)报送主体：一般为地方各级人民政府。

(2)报送时限：特别重大或者重大突发公共事件发生后，各地区、各部门要立即报告，最迟不得超过 4 小时，同时通报有关地区和部门。

调动警力 100 人以下的，由县级公安机关主要负责人批准；调动 100 人以上、300 人以下的，须报经地市级公安机关主要负责人批准；调动 300 人以上的，须报经省级公安机关主要负责人批准并报公安部备案。

自诉案件，由人民法院直接受理。

三同步：依法办理、舆论引导、社会面管控。

对有一定危险性的违法犯罪嫌疑人，先将其控制并进行安全检查，确认无危险后进行其他执法活动。

进行人身安全检查时，如果被检查人危险性较大，站立检查没有把握的，可以命令被检查人双膝跪地进行检查。必要时，穿戴防护用具或者使用工具进行检查，防止因接触注射针筒、刀片等物品而感染疾病或者受伤。

对车辆进行安全检查时，不得站立在车辆行进方向的行车道上拦截车辆，不得站在车辆前强行拦截。

使用现场执法视音频记录设备，对执法过程进行全程不间断记录，自到达现场开展执法活动时开始，至执法活动结束时停止；从现场带回违法犯罪嫌疑人的，记录至将违法犯罪嫌疑人带入当地办案区时停止。警力充足时，可以安排专人记录。现场无法有效录的，及时报告指挥中心调度周边视频监控进行记录。

未经授权，不得接受媒体记者采访或者公开发布有关案（事）件文字、图片、视音频信息，现场民警应当以正在执行公务为由婉拒记者、群众的提问。

不得故意遮挡摄影摄像镜头、采访话筒，不得抢夺采访拍摄器材，不得擅自销毁、删除其视音频、照片等素材，不得扣留记者、围观人员及其物品，但应当告知其不得断章取义、歪曲事实传播，否则承担法律责任。

对抱孩子妇女、孕妇、老人、明显肢体残疾的人等，尽可能使用徒手制止。

需要使用警械制止的，可以优先使用催泪喷射器。

使用警械前，必须先进行口头警告；使用武器前如果情况特别紧急，可以不警告直接使用。

着装民警可以不用出示警官证，但是当事人要求出示的，必须出示。

便衣民警应当主动出示警官证。

将传唤的原因和依据告知违法嫌疑人；将原因及住所告知嫌疑人家属。

扣押需要当场交付证据保全决定书和扣押物品清单。

民警现场执法时，可以根据现场需要并经现场负责人批准使用警戒带。

驾车逃逸的，立即请求部署堵截；除驾车逃跑后可能对公共安全和他人生命安全有严重威胁以外，民警不得驾车追缉。

下跪阻碍，口头告诫的同时，绕至下跪者身后搀扶其起身；弯腰或者下蹲进行劝说和法制教育，促其尽快起身。避免站立在下跪人正面，引起围观群众反感或者被利用炒作。

越级上访的由居住地公安机关管辖更适宜。

先控制现场再进行救人。

符合当场治安调解、处罚条件的，可以当场调解、处罚；不符合的，将犯罪嫌疑人传唤至公安机关调查处理。

对于医闹现象，应通知卫生健康主管部门派员到场处置。

发生医闹警情时，公安机关可以指令医疗机构利用视频监控设备记录现场情况。

危险物品滋事警情：先疏散现场人群；再向指挥中心报告，请求增援；之后指令医疗机构立即启动相应预案；最后对违法犯罪嫌疑人依法传唤或者强制带离。

聚众扰乱社会秩序罪：聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使工作、生产、营业和教学、科研、医疗无法进行，造成严重损失的，对首要分子，处三年以上七年以下有期徒刑；对其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

对其他参与人员按照“治安管理处罚法”，处警告或者二百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。

遇到家暴等情况，可以向暴力发生地的基层人民法院申请人身安全保护令。

对于讨债警情，明确执法边界。只对讨债行为、债务内容涉及公安机关管辖范围内的违法犯罪作出处理。对民事债权债务关系以及不涉及违法犯罪的讨债行为不处理、不认定，保持中立。

对国家或者地方重点保护的动物，交林业部门处理。

属于国家或者地方重点保护的动物伤人的，告知受害人依法向当地政府申请补偿。

人员失踪案情：无论失踪时间是否超过 24 小时，都应当及时采取有效措施进行查找。

现场查明是县级以上人大代表的，不得采取强制传唤等限制人身自由的强制措施。

县级以上人大代表是现行犯的，可以刑事拘留，执行的公安机关应当立即向该级人民代表大会主席团或者人民代表大会常务委员会报告。

无暴力行为或者危险的，查找不到近来属的流浪人员，及时通知民政部门处理。

嫌疑人逃跑的，用手枪打嫌疑人胸部，因为面积大，容易击中。

经营性专业力量：各类保安服务公司、物业公司。

非经营性专业力量：治安保卫委员会、单位内保部门、治安联防组织及其他群众性安全自治力量。

做根据图推断作案人员信息的题时，首先要考虑作案时间是否在同一个范围内。（例如案件都发生在凌晨，则下午发生的案件多半要排除）

从图中无法确定嫌疑人是否有关系的，不能选择选项中表面无关系的选项。

冻结：钱是 6 个月；股票、债券等是 2 年。

一般针对诈骗案件：①如果被害人已经转走钱款给他人账号，则进行保护性止付，使收款账号三天内只进不出。这三天内如果确定该账号是诈骗账号，则进行冻结。

②如果被害人钱款未转走，警察劝他不配合，则进行保护性止付，被害人账号在三天内只进不出。公安机关在这三天劝被害人。

中年人：41-65 岁。

民警到达现场第一步：向上级报告现场情况。（110 报警台）

选项中有“要求”两字的一般都为错。只有当违法行为出现时才可以用“要求”。

占道摆摊是城管的职责。

面对嫌疑人开车冲卡情况，只拦（通知前面进行拦截）不追（驱车追赶）。

派出所民警接到报警电话，到达现场后要向派出所领导汇报；如果是接到 110 接警平台的指示，则汇报 110 接警平台。

民警遇到自己无法解决的警情时，请求上级支援，并且在现场维持秩序。

公安机关接到人员失踪警情应立即处理，不必要等 24 小时再处理。

- 问题：2016年1月2日发现尸体，法医推断遇害时间在三四天以上，因元旦期间入住旅客较多，你排查嫌疑人的时间顺序是？
- A. 以2016年1月2日往2015年为时间线排查
- B. 以2015年12月29号左右往2016年1月2日为时间线排查

3. 近日，某派出所辖区内，四个子女因财产问题与母亲发生纠纷，子女交了2000元钱将81岁的母亲送到养老院后就再也没有露面。在被欠费6900元后，养老院将老人用车拉到派出所后离开。民警与老人4个子女联系，他们都明确表示不管，联系民政部门、养老院也都表示不愿接收老人，老人则坚决不肯去社会救助站。派出所在任务繁重、警力紧张的情况下，安排了两两位民警对老人悉心照料。为了解决这一问题，派出所下列做法正确的有：(ABCD) (2018年国考)

- A. 四个子女进行批评教育
- B. 对四个子女处以治安处罚
- C. 与民政部门等加强协调，妥善解决老人的问题
- D. 建议老人到人民法院起诉

遗弃没有独立生活能力的被抚养人，处五日以下拘留。

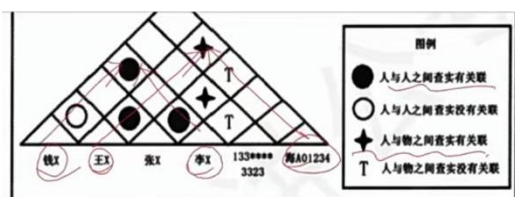
兴起，村民农闲时以导游、零售等为副业。随着乡村旅游业的发展，出现了一些矛盾纠纷，治安防范压力增大。针对这一情况，在村民警小秦围绕县公安局平安乡村工作规划，结合碧潭村发展现状，制定了一套包括前期调研、中期实施与后期评估在内的整体建设方案，拟采取一系列措施。(2022年多省联考)

5. 为推进平安乡村建设，了解碧潭村社会治安状况，小秦动员多方力量开展调查。下列动员方式恰当的有：(ABCD) (多选)
- A. 设置收集箱向村民、游客征集治安隐患信息
 - B. 核查村民举报的某民宿聚众赌博线索
 - C. 通过网络员向村民、游客发放调查问卷
 - D. 联合村小组长入户走访收集社情民意

18. 甲市A区近期发生多起针对在校学生的故意伤害、抢劫案件中，发生时间主要在傍晚放学阶段，案发地点处于偏僻路段。辖区民警为防止此类案件再次发生，拟采取最有效的措施是：() (单选)
- A. 组织放学经过偏僻路段的学生家庭形成互助组，由家长轮流接送学生
 - B. 与辖区的学校领导沟通缩短下午教学时间，天黑前提早放学
 - C. 依托街道办事处在社区开展视频监控设施建设，覆盖偏僻道路
 - D. 积极协调政府部门寻求支持，推动扩大辖区治安巡防队伍规模

监控起到的是事后处理作用；不能起到事前预防作用。

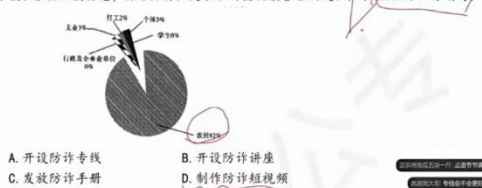
1. 某居民小区临近商业区，人员结构比较复杂，小区20年前建成使用，各种设施陈旧，安全隐患较多。社区民警小高在走访调查时，应注意采集上报的基础工作信息是：() (2018年浙江省考)
- A. 房屋建筑安全情况
 - B. 公共设施配备情况
 - C. 周边商场经营情况
 - D. 小区治安防范情况



利用包圍市輪案中、物关系图

- A. 王某可能是浙A01234的车主
- B. 李某的电话号码是133****3323
- C. 钱某和李某确定认识
- D. 钱某和李某可能不认识

35. 某农村地区发生多起诈骗警情, 民警对受骗人群的学历和职业进行了分析, 形成下图。根据上图信息, 该地公安机关采取的措施最合理的是: () (2022年江苏省考)



3. 从图表3数据分析, A市的兼职刷单类诈骗案件最多, 市公安局反诈中心加强了对此类案件的预警工作力度, 民警小张在值班过程中发现, 骗子针对在B市活动的A市受害人李某的诈骗活动。经研判, 受害人李某已经落入骗子的套路, 下一步将给骗子汇款, 小张立即拨打李某的电话进行劝阻, 但李某不听劝阻, 反而指责小张。小张想要进一步采取相关劝阻措施, 以下措施最有效的是: () (单选)

- A. 通知李某活动所在地派出所民警与李某联系当面劝阻
- B. 再次使用110指挥中心电话对李某进行劝阻, 直到其相信为止
- C. 立即联系银行对李某的账号进行冻结
- D. 立即前往李某所在地进行当面劝阻

14. 通过侦查发现, 嫌疑人通过快递邮寄毒品特别频繁而且隐蔽。为从源头防范和打击此类犯罪, 需要组织动员社会力量参与协助。公安机关采取措施恰当的有: () (多选)

- A. 指导快递企业对从业人员的岗前安全和技能进行培训
- B. 鼓励快递企业和从业人员在工作中注意收集可疑信息
- C. 开展对涉寄递重大案件的侦查破案, 以切断作案渠道
- D. 搭建快递企业的业务系统与公安情报系统的联动平台

29. 据统计, 今年11月的电信网络诈骗案件接报案数量同比下降, 没有受到关键时间节点影响, 群众防骗意识得到进一步提升。反映该派出所工作注重: () (多选)

- A. 服务群众
- B. 宣传教育
- C. 信息搜集
- D. 警民协作

1. 根据《中华人民共和国人民警察法》的相关规定, 县级以上人民政府公安机关对严重危害社会治安秩序的突发事件实行现场管制, 批准机关是: () (2018年多省联考)

- A. 上级公安机关和同级人民政府
- B. 上级公安机关和上级人民政府
- C. 上级公安机关
- D. 同级人民政府

3. 2018年9月7日10时许, 甲县公安局110指挥中心接报, 称某小区二期施工过程中发生塔吊倾倒事故, 砸塌了一期住宅楼701室房顶, 造成三人受伤, 散落的碎石导致地面多台车辆不同程度受损。接警后, 指挥中心迅速指派警力赶赴现场进行救援。民警首先应采取的措施是: () (2019年河北省考)

- A. 转移被砸车辆, 防止再次被砸
- B. 划定警戒线, 控制现场
- C. 开展事故原因调查
- D. 及时抢救受伤人员

15. 某县城郊一小吃店下午3:00发生煤气罐爆炸。辖区民警接警后抵达现场, 发现店主在非营业时间外出采购, 无人员伤亡。小吃店多处窗户破损, 墙体开裂, 烟雾弥漫。此时民警应当采取的措施有:

①向上级报告现场情况; ②开展调查访问; ③保护现场; ④组织疏散围观人员。以上措施按时间先后顺序排列正确的是: () (2020年国考)

- A. ④③①②
- B. ③①④②
- C. ②①③④
- D. ①③④②

5. 某日深夜, 甲市中心一家具厂突发火灾, 现场燃起浓浓大火。应急消防部门联合公安等部门快速反应, 迅速控制火势, 救出3名被困工人。扑灭大火后, 甲市公安局后续处置工作中恰当的做法有: () (2021年多省联考)

- A. 调查过火面积和起火原因
- B. 迅速控制火灾相关责任人
- C. 协调有关部门救助受伤人员
- D. 及时开展舆情监测和引导

调查失火面积及原因是消防的职责。

6. 受9号台风“利奇马”影响，东部沿海某市从8月9日上午开始，持续出现大风降雨天气。9日晚8时，该市保山路派出所接到群众报警称：“居住的工棚附近积水严重，好多人被水围困，请求民警救助”。辖区民警接警后及时赶到现场，发现工棚被大风吹得摇摇欲坠，周边积水严重，100余名建筑工人被水围困在一处高地。为保证及时救出受困人员，民警须向上级报告的内容有：（ ）（2020年国考）

- A. 现场工棚受损情况
B. 现场周边道路情况
C. 现场被困人员情况
D. 现场积水情况

BCD

4. 针对网络炒股诈骗案件，公安机关的恰当做法有：（ ）（多选）

A. 查询资金流向
B. 查询涉案网站管理日志
C. 查询视频监控资料
D. 查询通信信息

ABCD

12. 这次罕见的持续强降雨，导致风塔市多处地段水淹积滞、交通受到严重影响，部分受灾严重地段的群众被转移到临时安置点。暴雨过后，市公安局按照应急预案开展灾后工作，下列措施恰当的有：（ ）（多选）

- A. 做好临时安置点群众的生活保障工作
B. 对危险区域交通进行临时管制和疏导
C. 配合卫健部门开展灾后疾病防治工作
D. 参与排查全市范围内的各类安全隐患

BCD

11. 某区发生一起持枪杀人案，犯罪嫌疑人骑一辆红色摩托车逃逸，该区民警立即在其逃窜方向的必经路口设卡堵截，半小时后一辆红色摩托车突然加速冲卡，但由于戴着头盔无法辨别是否为犯罪嫌疑人，下列做法正确的是：（ ）（2020年河南省考）

- A. 民警可以直接开枪射击其要害部位
B. 民警可以直接开枪射击其非要害部位
C. 民警可以直接开枪射击摩托车轮胎
D. 民警不能开枪

D

12. 县公安局禁毒大队民警小王在抓捕涉嫌贩卖毒品的犯罪嫌疑人时，犯罪嫌疑人李某开枪拒捕，小王遂开枪反击，并将李某击毙。此时小王应该向哪个部门报告：（ ）（改编自2022年公安联考）

- A. 县公安局
B. 县人民法院
C. 县检察院
D. 县监察委

2015年10月19日上午10时许，新城分局巡警小李和小王在辖区内武装巡逻，行至花园街时，发现两名男子正从东兴小区灌木丛中钻出来，其中一人背一件大号双肩包。小李和小王上前拦截这两名男子，实施盘查。（2017年公安联考）

9. 当小李表明警察身份，告知依法进行盘查时，被盘查的一男子要求小李出示执法证，小李恰当的做法是：（ ）（单选）

- A. 向其告知没有执法证
B. 出示警察证，告知其该是警察执法的凭证
C. 告知其有执法证，未随身携带
D. 出示执法资格等级考试初级证书

B

5. 2019年9月20日19:30, 某派出所民警小何、小吴在地铁站查验旅客孙某的身份证, 孙某拒不出示且欲入闸离开, 民警立即对其进行盘问检查, 发现其包内藏有管制刀具一把。19:40, 民警从现场将其带离继续盘问。19:55, 民警将其带至派出所。20:10, 将其送入候问室。根据规定, 下列对孙某继续盘问的起算时间是: () (2020年国考)

A. 19:30 B. 19:40
C. 19:55 D. 20:10

12. 2017年7月20日下午, 某市建设小区居民200余人将该市城市主干道堵塞, 反映开发商给予的补偿款过低, 要求市城建局督促开发商提高拆迁补偿。面对当前警情, 公安机关下列做法恰当的是: () (2018年国考)

A. 严厉警告非法聚集的法律后果
B. 答应帮助居民解决诉求
C. 在今后的工作中注意收集该群体的动态信息
D. 建议居民集体到市城建局反映诉求

1. 某市发生一起驾驶汽车抢夺案, 民警老王、小张在盘查时, 发现一辆轿车与通报的嫌疑车辆相似, 老王、小张在对该车盘查时, 正确的做法有: () (2021年江苏省考)

A. 站在嫌疑车辆车头前面防其逃跑
B. 要求驾驶人将车辆熄火拉上手刹
C. 要求驾驶人拔出车钥匙放于车顶
D. 如驾驶人驾车逃跑立即驱车追赶

18. 某日16时许, 某次高铁列车准备开车时, 乘客罗某以等待丈夫为由, 用身体强行阻拦车门关闭, 不听乘务人员劝阻, 造成该次列车延迟发车。接警后到现场的民警针对罗某扒车门的行为, 可以采取的措施有: () (2020年国考)

A. 口头传唤 B. 口头警告
C. 强行带离现场 D. 保护性约束措施

保护性约束措施针对：醉酒人员；精神病。

12. 民警小于在人员、物品检查区检查牌照为某省AMC345的机动车, 发现驾驶员神色慌张, 遂命令其下车接受检查。驾驶员锁闭车门车窗, 拒不下车。小于告知其拒不听从命令的后果之后, 为防止危险发生, 应采取的最为妥当的处理方式是: () (单选)

A. 开展法制教育, 待其情绪稳定, 劝其下车
B. 为防止其逃逸, 使用锁车器锁上车轮
C. 使用拖车, 拖离该机动车
D. 警告无效后, 破门破窗强制带离

18. 民警对嫌疑车辆和人员进行检查, 有四项检查, 分别是: ①人身检查, ②证件检查, ③随身携带物品检查, ④车辆检查。以下检查顺序正确的是: () (单选)

A. ①②③④ B. ④①③② C. ②①③④ D. ③②①④